Apólice
PENHOR RURAL

SOMBRERO SEGUROS S/A

São Paulo, 10 de Fevereiro de 2025

Ao BENITO FRANCISCO BIANCHI

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da SOMBRERO SEGUROS S/A - 37.960.905/0001-13.



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por:

Signatário(as):

Pessoa: MARCIO AURELIO RIOS MARTINS	**N° de Série do Certificado: 3AF8254FE1AA3D73A5F7A8BE76061C4B**
Pessoa: RAQUEL CRISTINA TEDESCO	**N° de Série do Certificado: 59F889143C2CAB154269CA66BD5B52C0**

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1º - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice:	1006211001030
Nº do Endosso:	0
Vigência:	às 24h de 10/02/2025 às 24h de 09/02/2026
Controle Interno:	121314
Data de Emissão:	10/02/2025
Emitido por:	SOMBRERO SEGUROS S/A

Apólice
PENHOR RURAL

Dados da Apólice

Nome da Seguradora: Sombrero
Corretor: M & M CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Número SUSEP: 15414.613967/2023.66
Data da Emissão: 10/02/2025
Data da Contratação: 10/02/2025
Início da Vigência (24 horas horário de Brasília): 10/02/2025
Fim da Vigência (24 horas horário de Brasília): 09/02/2026
Prazo em Dias: 364

Dados do Segurado

Razão Social: BENITO FRANCISCO BIANCHI
CNPJ: 55.524.469/0001-11
Endereço: AREA RURAL
Número: 00
Complemento: RINCAO DO APPEL
CEP: 09815000
Bairro: AREA RURAL
Município: Pinhal Grande
UF: RS
Telefone: (55) 96240785
Celular/WhatsApp: (55) 996240785
Email: contato@mmcorretoradeseguro.com.br

Dados do Beneficiário

Nome:
CPF:
Celular/WhatsApp:

Demonstrativo de Prêmio Total

Prêmio Líquido (R$): 22.327,55
Taxa de Juros (%): 0,00
IOF (%): 0.00
Prêmio Total (R$): 22.327,55
Parcelamento: 1+10
Forma de Pagamento: 341 - FICHA DE COMPENSAÇÃO ITAÚ - RURAL

Apólice
PENHOR RURAL

Objeto

========== Maquinas e Equipamentos ==========

Total de Itens: 6

1 - PIVÔ DE IRRIGAÇÃO (EQUIP PRINCIPAL + BOMBA)
Descrição: PIVOT CENTRAL FIXO
Marca: FOCKINK
Modelo: AF-S2-F-3.0-15
Ano de Fabricação: 2013
Número de Série: 2946006
Chassi: 2946006
Data da Nota Fiscal: 18/06/2013
Número da Nota Fiscal: 045758
Valor: R$ 240.000,00
Prêmio do Item: R$ 1.997,43

Coberturas do Item:
Básica - Acidente de Causa Externa, Roubo e Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio e Explosão - Valor IS: R$ 240.000, Valor Prêmio Liquido: R$ 943,68 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Equipamento Operando em Proximidade com a Água - Máquinas - Valor IS: R$ 240.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 352,40 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Danos Elétricos - Máquinas - Valor IS: R$ 72.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 96,76 - Franquia: 10% das indenizações ou 0,5% do valor do item, o que for maior.
Furto Simples - Máquinas - Valor IS: R$ 240.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 546,48 - Franquia: 10% das indenizações com mínimo de R$ 10.000,00 (apenas PIVÔ e/ou EQUIP. ESTACIONÁRIOS)
Despesas com Busca e Salvamento - Máquinas - Valor IS: R$ 10.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 58,11 - Franquia: Não aplica

Questionário do item:
Existem itens dados em garantia de CRÉDITO RURAL?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Equipamento possui Nota Fiscal?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é operado pelo proprietário e/ou seus funcionários?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é zero-quilômetro?: Resposta: Não Obs.: Não
Equipamento é alugado ou locado a terceiros?: Resposta: Não Obs.: Não

2 - PIVÔ DE IRRIGAÇÃO (EQUIP PRINCIPAL + BOMBA)
Descrição: PIVOT CENTRAL FIXO
Marca: FOCKINK
Modelo: AF-S2-F-3,0-15
Ano de Fabricação: 2012
Número de Série: 2638002
Chassi: 2638002
Data da Nota Fiscal: 27/12/2012
Número da Nota Fiscal: 035805
Valor: R$ 600.000,00
Prêmio do Item: R$ 4.906,39

Coberturas do Item:
Básica - Acidente de Causa Externa, Roubo e Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio e Explosão - Valor IS: R$ 600.000, Valor Prêmio Liquido: R$ 2.359,20 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Equipamento Operando em Proximidade com a Água - Máquinas - Valor IS: R$ 600.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 880,99 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Danos Elétricos - Máquinas - Valor IS: R$ 180.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 241,89 - Franquia: 10% das indenizações ou 0, do valor do item, o que for maior.
Furto Simples - Máquinas - Valor IS: R$ 600.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 1.366,20 - Franquia: 10% das indenizações com mínimo de R$ 10.000,00 (apenas PIVÔ e/ou EQUIP. ESTACIONÁRIOS)
Despesas com Busca e Salvamento - Máquinas - Valor IS: R$ 10.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 58,11 - Franquia: Não aplica

Apólice
PENHOR RURAL

Questionário do item:
Existem itens dados em garantia de CRÉDITO RURAL?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Equipamento possui Nota Fiscal?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é operado pelo proprietário e/ou seus funcionários?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é zero-quilômetro?: Resposta: Não Obs.: Não
Equipamento é alugado ou locado a terceiros?: Resposta: Não Obs.: Não

3 - PIVÔ DE IRRIGAÇÃO (EQUIP PRINCIPAL + BOMBA)
Descrição: PIVOT CENTRAL FIXO
Marca: FOCKINK
Modelo: AF-S2-F-3,0-15
Ano de Fabricação: 2013
Número de Série: 2995005
Chassi: 2995005
Data da Nota Fiscal: 24/10/2013
Número da Nota Fiscal: 054831
Valor: R$ 360.000,00
Prêmio do Item: R$ 2.967,08

Coberturas do Item:
Básica - Acidente de Causa Externa, Roubo e Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio e Explosão - Valor IS: R$ 360.000, Valor Prêmio Liquido: R$ 1.415,52 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Equipamento Operando em Proximidade com a Água - Máquinas - Valor IS: R$ 360.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 528,60 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Danos Elétricos - Máquinas - Valor IS: R$ 108.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 145,13 - Franquia: 10% das indenizações ou 0, do valor do item, o que for maior.
Furto Simples - Máquinas - Valor IS: R$ 360.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 819,72 - Franquia: 10% das indenizações com mínimo de R$ 10.000,00 (apenas PIVÔ e/ou EQUIP. ESTACIONÁRIOS)
Despesas com Busca e Salvamento - Máquinas - Valor IS: R$ 10.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 58,11 - Franquia: Não aplica

Questionário do item:
Existem itens dados em garantia de CRÉDITO RURAL?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Equipamento possui Nota Fiscal?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é operado pelo proprietário e/ou seus funcionários?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é zero-quilômetro?: Resposta: Não Obs.: Não
Equipamento é alugado ou locado a terceiros?: Resposta: Não Obs.: Não

4 - PIVÔ DE IRRIGAÇÃO (EQUIP PRINCIPAL + BOMBA)
Descrição: PIVOT CENTRAL FIXO
Marca: FOCKINK
Modelo: AF-S2-F-3,0-15
Ano de Fabricação: 2013
Número de Série: 2994004
Chassi: 2994004
Data da Nota Fiscal: 24/10/2013
Número da Nota Fiscal: 054830
Valor: R$ 520.000,00
Prêmio do Item: R$ 4.259,95

Coberturas do Item:
Básica - Acidente de Causa Externa, Roubo e Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio e Explosão - Valor IS: R$ 520.000, Valor Prêmio Liquido: R$ 2.044,64 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Equipamento Operando em Proximidade com a Água - Máquinas - Valor IS: R$ 520.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 763,52 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Danos Elétricos - Máquinas - Valor IS: R$ 156.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 209,64 - Franquia: 10% das indenizações ou 0, do valor do item, o que for maior.
Furto Simples - Máquinas - Valor IS: R$ 520.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 1.184,04 - Franquia: 10% das indenizações com mínimo de R$ 10.000,00 (apenas PIVÔ e/ou EQUIP. ESTACIONÁRIOS)

Apólice
PENHOR RURAL

Despesas com Busca e Salvamento - Máquinas - Valor IS: R$ 10.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 58,11 - Franquia: Não aplica

Questionário do item:
Existem itens dados em garantia de CRÉDITO RURAL?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Equipamento possui Nota Fiscal?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é operado pelo proprietário e/ou seus funcionários?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é zero-quilômetro?: Resposta: Não Obs.: Não
Equipamento é alugado ou locado a terceiros?: Resposta: Não Obs.: Não

5 - PIVÔ DE IRRIGAÇÃO (EQUIP PRINCIPAL + BOMBA)
Descrição: PIVOT CENTRAL FIXO
Marca: FOCKINK
Modelo: AF-S2-F-3,0-15
Ano de Fabricação: 2013
Número de Série: 2785001
Chassi: 2785001
Data da Nota Fiscal: 10/01/2013
Número da Nota Fiscal: 036441
Valor: R$ 550.000,00
Prêmio do Item: R$ 4.502,36

Coberturas do Item:
Básica - Acidente de Causa Externa, Roubo e Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio e Explosão - Valor IS: R$ 550.000, Valor Prêmio Liquido: R$ 2.162,60 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Equipamento Operando em Proximidade com a Água - Máquinas - Valor IS: R$ 550.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 807,57 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Danos Elétricos - Máquinas - Valor IS: R$ 165.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 221,73 - Franquia: 10% das indenizações ou 0, do valor do item, o que for maior.
Furto Simples - Máquinas - Valor IS: R$ 550.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 1.252,35 - Franquia: 10% das indenizações com mínimo de R$ 10.000,00 (apenas PIVÔ e/ou EQUIP. ESTACIONÁRIOS)
Despesas com Busca e Salvamento - Máquinas - Valor IS: R$ 10.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 58,11 - Franquia: Não aplica

Questionário do item:
Existem itens dados em garantia de CRÉDITO RURAL?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Equipamento possui Nota Fiscal?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é operado pelo proprietário e/ou seus funcionários?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é zero-quilômetro?: Resposta: Não Obs.: Não
Equipamento é alugado ou locado a terceiros?: Resposta: Não Obs.: Não

6 - PIVÔ DE IRRIGAÇÃO (EQUIP PRINCIPAL + BOMBA)
Descrição: PIVOT CENTRAL FIXO
Marca: FOCKINK
Modelo: AF-S2-F-3,0-15
Ano de Fabricação: 2013
Número de Série: 2917003
Chassi: 2917003
Data da Nota Fiscal: 18/06/2013
Número da Nota Fiscal: 045766
Valor: R$ 450.000,00
Prêmio do Item: R$ 3.694,34

Coberturas do Item:
Básica - Acidente de Causa Externa, Roubo e Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio e Explosão - Valor IS: R$ 450.000, Valor Prêmio Liquido: R$ 1.769,40 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Equipamento Operando em Proximidade com a Água - Máquinas - Valor IS: R$ 450.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 660,75 - Franquia: 10% das indenizações ou 1% do valor do item, o que for maior.
Danos Elétricos - Máquinas - Valor IS: R$ 135.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 181,43 - Franquia: 10% das indenizações ou 0, do valor do item, o que for maior.
Furto Simples - Máquinas - Valor IS: R$ 450.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 1.024,65 - Franquia: 10% das indenizações com

Apólice
PENHOR RURAL

mínimo de R$ 10.000,00 (apenas PIVÔ e/ou EQUIP. ESTACIONÁRIOS)
Despesas com Busca e Salvamento - Máquinas - Valor IS: R$ 10.000,00 - Valor Prêmio Liquido: R$ 58,11 - Franquia: Não aplica

Questionário do item:
Existem itens dados em garantia de CRÉDITO RURAL?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Equipamento possui Nota Fiscal?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é operado pelo proprietário e/ou seus funcionários?: Resposta: Sim Obs.: Sim
Máquina ou Equipamento é zero-quilômetro?: Resposta: Não Obs.: Não
Equipamento é alugado ou locado a terceiros?: Resposta: Não Obs.: Não

Beneficiários:
Nome: BANCO DO BRASIL
CNPJ: 00.000.000/0001-91
Percentual: 100%

Tipo Atividade: AGRICULTURA - GRÃOS /CEREAIS OLEAGINOSOS

Apólice
PENHOR RURAL

Notas

1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco;
2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep;
3. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br;
4. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados: Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros;
5. O Pedido de Cancelamento, observadas as Condições Gerais do Seguro, será assegurado ao Cliente no mesmo canal de contratação;
6. Declara-se para todos os fins e efeitos que, para Benfeitorias, não estarão amparados como conteúdo das propriedades os equipamentos relacionados a seguir: Silos, Balança Rodoviária, Transformador, Gerador, Equipamentos Móveis e Portáteis;
7. Não estarão amparados ainda o secador, todos os demais equipamentos ligados ao mesmo e o local onde encontra-se instalado (no caso de contratações de atividades sem secador);
8. A participação obrigatória do Segurado (P.O.S.) será calculada aplicando-se o percentual informado por cobertura sobre os prejuízos apurados em cada sinistro, observando o limite mínimo indicado como franquia;
9. Declara-se para todos fins e efeitos, que os prejuízos decorrentes de danos à mercadorias (grãos estocados e animais) não estarão amparados neste produto de seguro.
10. A assinatura da proposta pelo Segurado, ou seu representante legal, implica reconhecimento de ter recebido as condições gerais e condições especiais, e declaração de estar ciente e de acordo com seus teores.

Apólice
PENHOR RURAL

Condições Gerais

SEGURO PENHOR RURAL
SUSEP 15414.613967/2023-66
Dezembro 2023

CONDIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA 1ª - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
1.2. Para os casos não previstos nestas condições gerais, serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros no Brasil.
1.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.
1.4. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no sítio www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.
CLÁUSULA 2ª - PARTES CONTRATANTES E INTERMEDIÁRIAS
2.1. Define-se como:
SEGURADO: a pessoa física ou jurídica que, por interesse segurável, contrata seguro em seu benefício ou de terceiros.
SEGURADORA: empresa legalmente constituída para assumir e gerir riscos, devidamente especificados nas Apólices, mediante recebimento de prêmio.
CORRETOR DE SEGUROS: a pessoa física ou jurídica legalmente autorizada a intermediar a contratação de seguro entre Segurado e Seguradora e a representar o Segurado perante a Seguradora em determinadas circunstâncias.
CLÁUSULA 3ª - BENEFICIÁRIO
3.1. Fica definido pela presente cláusula que o beneficiário será a Instituição Financeira, na qualidade de credor, até o valor do crédito rural concedido ao Segurado.
3.2. Se houver saldo entre o valor da indenização e o da dívida segurada, o Beneficiário desta diferença será o Segurado.
CLÁUSULA 4ª - OBJETIVO DO SEGURO
4.1. Este seguro tem por objetivo garantir ao Beneficiário o pagamento da indenização, em caso de evento coberto ocorrido na vigência do seguro, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado por cobertura, em razão das perdas e/ou danos causados aos bens segurados, que tenham sido dados em garantia em operações de crédito rural, especificados na Apólice/Certificado do Seguro, diretamente relacionados às atividades agrícola, pecuária, aquícola ou florestal, observada a cobertura contratada, os riscos expressamente excluídos e as demais disposições contratuais do seguro.

CLÁUSULA 5ª - ÂMBITO GEOGRÁFICO DE COBERTURA
O âmbito geográfico de cobertura é todo o território brasileiro, salvo previsão em contrário na Apólice/Certificado do Seguro ou em cobertura específica.
CLÁUSULA 6ª - ATIVIDADES COBERTAS PELO SEGURO
8.1. Estarão amparadas por este seguro as atividades executadas no meio agropecuário, relacionadas a seguir:
a) Exploração das atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal;
b) A transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a composição e as características do produto in natura, realizada pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando-se exclusivamente matéria-prima produzida na área explorada, tais como descasque de arroz, conserva de frutas, moagem de trigo e milho, pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação, produção de carvão vegetal, produção de embriões de rebanho em geral (independentemente de sua destinação: comercial ou reprodução);

CLÁUSULA 7ª - BENS COBERTOS PELO SEGURO
7.1. São considerados bens garantidos por este Seguro, quando devidamente identificados na Apólice/Certificado de Seguro, quando diretamente relacionados as atividades agrícolas, pecuária, aquícola e florestal, de propriedade do segurado ou que estejam comprovadamente sob a sua responsabilidade, desde que tenham sido oferecidos em garantia de operações de crédito rural os itens relacionados abaixo:
a) Construções, benfeitorias e instalações dedicadas à atividade agropecuária;
a.1) Prédio: Todas as construções e seus anexos, moradia do produtor e de seus empregados, bem como os alicerces e as fundações, currais, muros, inclusive as instalações elétricas, gás, hidráulicas, calefação, refrigeração e energia solar, sanitárias, tanques e silos metálicos ou de concreto, sistema de biodigestor, instalações e sistemas de combate a incêndio, de proteção contra descarga atmosférica, benfeitorias realizadas e as indispensáveis ao funcionamento do estabelecimento rural segurado, desde que integrem as estruturas das construções. O Local do risco, especificado na Apólice/Certificado do Seguro, compreende o endereço onde se encontra localizado o estabelecimento rural, em um ou mais terrenos contíguos, ainda que com acesso por ruas diferentes.
b) Móveis, utensílios e outros conteúdos (sacarias, embalagens, recipientes, ferramentas e aparelhos eletrônicos);

Apólice
PENHOR RURAL

c) Equipamentos fixos, estando excluídos: Balança Rodoviária, Transformador, Poço Artesiano e Gerador.
7.2. Maquinário Agrícola: 7.2.1. Os equipamentos são subdivididos nas seguintes modalidades:
a) Equipamentos Estacionários: máquinas e/ou equipamentos agrícolas, quando fixos e instalados para operação em local determinado, expressamente indicado na Apólice/Certificado do Seguro;
b) Equipamentos Móveis: abrange os equipamentos enquanto estiverem em propriedades agrícolas e/ou locais de trabalho e de guarda do segurado, e durante a sua transladação, por autopropulsão ou qualquer meio de transporte adequado;
c) Equipamentos Portáteis: aparelhos e equipamentos portáteis e semiportáteis de uso agrícola acoplado a máquinas, tais como: GPS, kit piloto automático, Notebook, laptops, palmtops, medidores e equipamentos de precisão, desde que originais de fábrica, em todo o território.
d) Placas solares.

CLÁUSULA 8ª - BENS NÃO COBERTOS PELO SEGURO
8.1. Não estarão amparados, em nenhuma hipótese:
a) Bens, mercadorias, matérias-primas, máquinas e equipamentos estacionários fora do local de risco indicado na Apólice/Certificado de Seguro, inclusive enquanto transportados e transladados, e/ou em poder terceiros, para fins de reparos, consertos, revisões, depósitos e venda em consignação;
b) Bens, máquinas agrícolas e qualquer benfeitoria que não tenham sido oferecidas em garantia de operação de crédito rural;
c) Veículos terrestres de qualquer espécie (caminhões, automóveis, camionetas, motonetas, motocicletas, entre outros), aeronaves, drones, embarcações, vagões, locomotivas, inclusive suas peças, componentes, acessórios e objetos neles instalados, depositados, transportados ou armazenados, exceto tratores;
d) Equinos, muares, asininos, animais domésticos e de elite, utilizados no desenvolvimento das atividades da propriedade rural, animais reprodutores, animais destinados à exposição, feiras e afins, mesmo que não possuam o certificado de registro oficial;
e) Barragens para sustentação de terras, represamento de águas ou para vias de acesso;
f) Bens e valores no interior de veículos;
g) Bens, máquinas, equipamentos e acessórios desmontados e/ou fora de uso e/ou sucatas;
h) Quaisquer bens enquanto submetidos a processo de produção para tratamento térmico, enxugo e outros;
i) Mercadorias, matérias-primas e bens existentes ao ar livre, em varandas e terraços;
j) Dinheiro em moeda nacional ou estrangeira, cheques, títulos, cartões de crédito e quaisquer outros papéis que tenham, ou representem valor;
k) Quaisquer tipos de veículos, inclusive os seus componentes, peças e acessórios, assim como os bens e valores em seu interior;
l) Prédio, maquinismo, móveis, utensílios, equipamentos, instalações, objetos, mercadorias e matérias primas de terceiros em poder do segurado para qualquer fim que não esteja previsto no item “Bens Cobertos”;
m) Bens arrendados, alienados ou cedidos a terceiros;
n) Bens Importados cuja origem e/ou aquisição não possam ser comprovadas;
o) Terras, matas nativas, florestas, pastagens, plantações, plantas de qualquer espécie, flores, jardins, árvores, lavouras e respectivos produtos não colhidos ou depositados ao ar livre, assim como mudas, insumos e matérias-primas nas mesmas condições;
p) Prédios em construção, reconstrução ou reforma e benfeitorias em estado de abandono;
q) Qualquer construção que possua paredes com fechamento de vidro;
r) Pneus ou câmaras de ar sem que tenha sido afetada outra parte componente do bem segurado, salvo se contratada cobertura específica;
s) Insumos e mercadorias em consignação, exceto mercadorias entregues aos cuidados do Segurado para as quais existem registros (documentos) comprovando sua entrada e existência no local do risco;
t) Equipamentos em operação sobre água, salvo se contratada a cobertura específica; e
u) Aparelhos musicais, equipamentos cinematográficos, equipamentos de áudio, som, exceto bens que façam parte integrante da casa sede.
v) Bens pertencentes a outras empresas instaladas no mesmo local de risco, mesmo se houver vínculo familiar ou societário;
w) Armas de fogo ou munições, explosivos e as construções que os armazenam;
x) Softwares e/ou sistemas de dados armazenados ou processados em equipamentos de informática;
y) Qualquer tipo de gás e de materiais biológicos: pele (tecidos), inclusive bancos de órgãos, de sangue, óvulos, sêmen e embriões, entre outros;
z) Moldes, polias, correias, cabos, correntes, peneiras, serras, lâminas, rebolos, matrizes, formas, cilindros estampadores, clichês ou quaisquer ferramentas que, por suas funções, necessitem substituição frequente, objetos ou peças de vidro (exceto para-brisa, janelas, faróis e lanternas), porcelana, cerâmica, tecidos e substâncias em geral (tais como óleos lubrificantes, catalisadores, combustíveis);
aa) Máquinas, equipamentos e acessórios quando objeto de "Viagens de Entrega" realizadas ou sob responsabilidade da fábrica, concessionária, revenda ou loja e o Segurado não tenha tomado posse formal e efetiva do equipamento por ele adquirido;
bb) Quaisquer máquinas, equipamentos e acessórios instalados, fixados ou acoplados em veículos, aeronaves, embarcações, locomotivas e vagões, exceto se estiverem discriminados na apólice ou certificado de seguro;

Apólice
PENHOR RURAL

cc) Pneus ou câmaras de ar, balança Rodoviária, transformador e gerador;
dd) Equipamentos arrendados ou cedidos a terceiros, salvo se discriminado na apólice, com pagamento de prêmio correspondente e desde que sejam destinados ao desenvolvimento de atividade agropecuária;
ee) Equipamentos em operação sobre água;
ff) Cabos de alimentação de energia elétrica que não fizerem parte integrante do equipamento segurado;
gg) Produtos agropecuários obtidos como resultado de ensaios e/ou experimentos agrícolas, bem como aqueles armazenados e estocados ao ar livre, salvo se acondicionados em silos bolsas;
hh) Estufas e viveiros que possuam aquecimento ou processo de secagem através de fontes de calor como caldeiras, queimadores e similares;
ii) Viveiros que não sejam utilizados exclusivamente para a produção de plantas;
jj) Lonas plásticas, filmes plásticos, sombrites e materiais similares utilizados no fechamento e cobertura de estufas e viveiros;
kk) Ocorrência de nematoides, pragas, doenças e/ou geadas em plantas de qualquer espécie e flores abrigadas em estufas e viveiros;
ll) Grãos beneficiados, entendendo-se como tais aqueles que se encontram torrados e/ou moídos;
mm) Produtos agropecuários perecíveis, ou seja, alimentos sujeitos à deterioração em temperatura ambiente, num período relativamente curto que necessitam de refrigeração ou congelamento para terem uma vida útil longa;
nn) Bens e mercadorias com prazo de validade vencido;
oo) Fertilizantes e demais produtos químicos para aplicação nas lavouras ou rebanho;
pp) Bens fora do local de risco indicado na apólice, quando equipamento for do tipo estacionário;
qq) Alicerces, tapumes e fundações;
rr) Animais que venham a falecer de toda e qualquer causa decorrente de Danos Elétricos.
8.2. Ainda, não estarão amparados por este seguro, os bens e mercadorias abaixo caso não tenha sido contratada cobertura adicional específica:
a) Placas solares que não faça parte da estrutura da residência, exceto se contratada cobertura para Placa Solar;
b) Bens de terceiros, exceto se contratada cobertura para Responsabilidade Civil;
c) Despesas com documentação, exceto se contratada a cobertura adicional de Recomposição de Documentos;
d) Danos elétricos e mecânicos em equipamentos eletroeletrônicos, máquinas e motores elétricos, equipamentos de refrigeração, equipamentos de telefonia, equipamentos de informática, transformadores, reatores e lâmpadas, salvo se contratada cobertura específica de Danos Elétricos;

CLÁUSULA 9ª - EXCLUSÕES GERAIS
9.1. Este seguro não garante, em qualquer situação, os prejuízos e/ou danos decorrentes de:
a) Fissão nuclear, radiações ionizantes, contaminação pela radioatividade de qualquer combustível nuclear, resíduos nucleares, resultantes de combustão de material nuclear, material de armas nucleares. Não haverá cobertura para perda, destruição ou dano de qualquer bem, prejuízos, despesas ou ainda, dano consequente de responsabilidade legal, direta ou indiretamente, resultantes de ou para os quais tenham contribuído para ocorrência de tais atos;
b) Atos de vandalismo, motins, arruaças, convulsões sociais, protestos, manifestações, agitação, greves, “lockout” e tumulto ou quaisquer outras perturbações de ordem pública ou de qualquer natureza;
c) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
d) Maremotos, terremotos, tremor de terra, erupção vulcânica, ressaca do mar, aumento do volume de rios, canais e similares ou qualquer outra convulsão da natureza não coberta por este seguro;
e) Deslizamento de terra e acomodação do solo;
f) Obras para sustentação de terra ou para vias de acesso e pistas de pouso de aeronaves;
g) Ação paulatina (contínua, intermitente e/ou periódica), de fatores ambientais presentes nas instalações do Segurado, tais como temperatura, umidade, fumaça, infiltrações, molhadura, derramamento, transbordamento, vazamento, vibrações, gases, vapores, bem como por poluição e contaminação;
h) Ato terrorista, cabendo à seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;
i) Epidemias e pandemias, desde que declaradas pelos órgãos competentes;
j) Determinação, orientação ou recomendação, por autoridades públicas, de fechamento, confinamento ou “lockdown”;
k) Destruição, distorção, apagamento, corrupção ou alteração de dados eletrônicos, por qualquer causa, inclusive por vírus de computador, e ainda, perda de uso, redução em funcionalidade, custos e despesas de qualquer natureza resultantes destas situações, ainda que em decorrência
de sinistro coberto;
l) Riscos Cibernéticos;
m) Atos ilícitos, dolosos ou por culpa grave, equiparáveis ao dolo, praticado pelo Segurado, pelo seu representante, e ainda causados pelos sócios controladores, seus dirigentes e administradores legais, beneficiários e seus respectivos representantes;
n) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato e apropriação indébita ocorridos durante ou após o sinistro coberto,

Apólice
PENHOR RURAL

ou qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos deste seguro;
o) Abandono ao bem coberto pelo seguro;
p) Odor, mau-cheiro e/ou qualquer sensação olfativa, contaminação, poluição, dano ambiental decorrente de emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação, vazamento, ou derrame de substâncias tóxicas ou poluentes, onde quer que se origine;
q) Estação transmissora de energias e subestação, de usinas hidrelétricas, exploração de minas e rompimento de barragens;
r) Contrabando, transporte ou comércio ilegal;
s) Desarranjo e/ou defeito mecânico, desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, defeito de fabricação, vício próprio, fim de vida útil, defeito oculto, umidade, erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, incrustação e fadiga;
t) Manutenção deficiente e/ou inadequada, operações de reparo, ajustamento, mau acondicionamento e serviços de manutenção dos bens/interesses garantidos;
u) Rompimento e/ou vazamento de tanques e tubulações;
v) Operações de carga, descarga, içamento e/ou descida;
w) Enchente, inundação, alagamento de qualquer espécie, chuva, enxurrada, infiltração de água, inclusive por entupimento de calhas ou má conservação das instalações de água e de esgoto do estabelecimento segurado ou de outros imóveis, água de torneiras ou registros, ainda que deixados abertos inadvertidamente, ou quaisquer dos eventos acima citados, por rompimento de tubulação, bem como causadas também por rio e/ou riachos, ou qualquer que seja a causa que resulte em um dos danos mencionados nessa alínea;
x) Confisco, nacionalização, sequestro, arresto, apreensão, requisição, destruição de bens, determinadas por ordem de qualquer autoridade federal, estadual ou municipal, ou outras autoridades, que possuam os poderes “de facto” ou “de jure” para assim proceder;
y) Quaisquer processos de tratamento, de aquecimento, de enxugo ou fermentação própria de mercadorias;
z) Ação de bolores, fungos, vírus, bactérias, pragas, cupins ou outros insetos, dentro ou fora da propriedade, incluindo conteúdos;
aa) Da prática, por parte do segurado, de atos contrários à lei, inclusive a condução ou pilotagem de veículos automotores terrestres, sem a devida habilitação legal ou quaisquer danos aos equipamentos por trafegar em via pública, salvo se o condutor estiver habilitado, conforme definido na legislação do Código Nacional de Trânsito;
bb) Abertura forçada ou ruptura das laterais e/ou fundos de tulhas, silos, secadores ou outras estruturas para armazenagem de mercadorias ou matérias-primas a granel, decorrentes do excesso de material estocado (sobrecarga), ou da necessidade da retirada imediata deste material quando tal procedimento não estiver diretamente relacionado a um evento coberto;
cc) Adaptação e/ou alteração estrutural do equipamento que não seja reconhecida pelo fabricante, bem como decorrentes de instalações e montagens;
dd) Curto-circuito, sobrecarga, fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos dínamos, alternadores, motores, transformadores, condutores, chaves e demais acessórios elétricos e eletrônicos, salvo se contratada cobertura específica;
ee) Dimensão e peso superiores aos limites estabelecidos pelo fabricante do equipamento.;
ff) Embuchamento, ou seja, o enrolamento de cultura em componentes do equipamento decorrente da falta de ajuste do maquinário para o tipo de colheita a ser realizada;
gg) Transladação dos equipamentos segurados por helicópteros entre áreas de operação ou locais de guarda;
hh) Transporte ou transladação de EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS fora da área do terreno da propriedade em que se situa o local do risco e que tenha sido declarado na Apólice/Certificado de Seguro;
ii) Acidente durante a transladação de EQUIPAMENTOS MÓVEIS, em que se verifique que a causa determinante do EVENTO tenha sido o excesso de carga, peso ou altura dos bens transportados, a utilização de veículo inadequado para a realização do transporte e/ou o mau acondicionamento do equipamento;
jj) Negligência, imprudência ou imperícia do Segurado, de seus beneficiários, de seus funcionários ou prepostos com relação à utilização dos equipamentos e os meios utilizados para salvá-los e preservá-los antes, durante ou após a ocorrência de qualquer sinistro;
kk) Erro humano na condução, operação, conservação e/ou manutenção dos bens cobertos;
ll) Ação predatória de animais;
mm) Ensaios, experimentos ou provas, sejam eles agrícolas, mecânicos, químicos ou de qualquer outra natureza;
nn) Danos genéticos ou causados por asbestos, talco asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, ureia, formaldeído, vacina para gripe suína, fumo ou derivados;
oo) Operação dos equipamentos segurados em obras subterrâneas ou escavações de túneis, salvo se discriminado na Apólice/Certificado de Seguro e pago o prêmio adicional correspondente;
pp) Operação dos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, píers, balsas, pontões, embarcações, plataformas (flutuantes ou fixas) e estaqueamentos sobre água ou em praias, margens de rios, represas, canais, lagos e lagoas (salvo se discriminado na Apólice/Certificado de Seguro e pago prêmio correspondente);
qq) Danos em consequência de atividade de caça e uso de armas de fogo;
rr) Danos ocasionados após a entrega, recepção ou aceitação de mercadorias produzidas, fabricadas, distribuídas ou comercializadas pelo Segurado, assim como trabalhos/serviços executados ou quaisquer outros produtos de venda destinados a intermediários, armazenadores ou consumidores finais.

Apólice
PENHOR RURAL

9.3 Ainda, não há cobertura para os seguintes danos:
a) Danos corporais, morais e/ou estéticos aos dirigentes, prepostos, funcionários, prestadores e representantes da Empresa Segurada;
b) Danos materiais, corporais, e/ou estéticos a terceiros, exceto se contratadas as coberturas adicionais de Responsabilidade Civil (respeitando as condições e exclusões especificas da cobertura);
c) Defeitos estéticos ou arranhaduras;
d) Danos punitivos ou exemplares;
e) Lucros cessantes e despesas fixas;
f) Quaisquer danos não materiais, tais como perdas e danos, perda de ponto, perda de mercado, multas, juros e outros encargos financeiros, decorrentes do não cumprimento de qualquer contrato, e outros prejuízos indiretos, ainda que resultante de um dos riscos garantidos;
9.4 Caso não tenha sido contratada cobertura específica, não estarão cobertos:
a) Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Queda de Granizo;
b) Desmoronamento, salvo quando decorrente de risco coberto e/ou contratada cobertura específica na apólice;
c) Subtração de bens, mercadorias e matéria prima, mesmo quando ocorrida durante ou depois de qualquer dos sinistros cobertos - exceto se contratada a respectiva cobertura específica (respeitando as condições e exclusões especificas da cobertura);
9.5 Os seguintes imóveis não estarão cobertos:
a) Cuja construção tenha cobertura/telhado seja de sapê, piaçava ou materiais similares, e seus respectivos conteúdos;
b) desabitados e/ou desocupados.

CLÁUSULA 10ª - LIMITES MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
10.1. O Limite Máximo de Indenização (LMI), em caso de evento coberto, representa o máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora em relação ao risco segurado, que não poderá ser reintegrado, antes de efetuado o pagamento de alguma indenização, observada as condições especiais determinadas para cada cobertura.
10.2. Correrão obrigatoriamente por conta da Seguradora, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) fixado na Apólice/Certificado do Seguro, desde que comprovada a necessidade e proporcionalidade em relação ao evento coberto:
a) Despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do evento coberto;
b) Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar a caracterização do evento coberto, de minorar o dano ou salvar o bem segurado.
10.3. Sempre que for efetuada qualquer indenização, o valor será deduzido automaticamente do Limite Máximo de Indenização (LMI) e, se eventualmente houver outro evento coberto, todo cálculo será efetuado sobre o Limite Máximo de Indenização (LMI) remanescente.
10.4. O Limite Máximo de Indenização para cada cobertura poderá ser alterado a qualquer tempo durante a vigência do seguro, mediante solicitação formal do Segurado à Seguradora, que deverá realizar a análise do risco, nos termos da CLÁUSULA 14 - ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA, e exigir a complementação do custo do seguro, quando devido.
10.5. Na hipótese de evento decorrente de risco simultaneamente amparado por várias coberturas, prevalecerá aquela que for mais favorável ao Segurado, não sendo admitida, em hipótese alguma, a acumulação de coberturas e seus respectivos Limites Máximos de Indenização (LMI) contratados.

CLÁUSULA 11ª - LIMITES MÁXIMO DE GARANTIA
11.1. O Limite Máximo de Garantia (LMG) representa o limite máximo de responsabilidade da sociedade seguradora, de estipulação opcional, aplicado quando uma reclamação, ou série de reclamações decorrentes do mesmo fato gerador, é garantida por mais de uma das coberturas contratadas.
11.2. O LMG da apólice é fixado com valor menor ou igual à soma dos limites máximos de indenizações estabelecidos individualmente para cada cobertura contratada. Na hipótese de a soma das indenizações, decorrentes do mesmo fato gerador, atingir o LMG, a apólice será cancelada.

CLÁUSULA 12ª - FORMA DE CONTRATAÇÃO E RATEIO
12.1. A forma de contratação deverá observar a cobertura contratada, conforme abaixo, salvo previsão em contrário na Apólice/Certificado do Seguro:
a) Coberturas Básicas - Risco Relativo - Tomará por base o Valor em Risco (VRD) declarado da Proposta de Seguro, observado o Limite Máximo de Indenização da cobertura e os seguintes critérios, na hipótese de evento coberto;
b) Se o Valor em Risco Declarado (VRD) na Proposta for igual ou superior a 80% ao Valor em Risco Apurado (VRA) pela Seguradora não haverá redução da indenização.
c) Cada item segurado ficará separadamente sujeito a condição estabelecida na alínea 12.1.b, não podendo o Segurado alegar excesso de limite de garantia de um bem para compensação de outro.
d) Coberturas Adicionais - 1º Risco Absoluto - A Seguradora indenizará o valor integral de qualquer evento coberto até o Limite Máximo de Indenização (LMI) da cobertura.
e) Se o Valor em Risco Declarado (VRD) na Proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do Valor em Risco Apurado (VRA) pela

Apólice
PENHOR RURAL

Seguradora, o Segurado participará proporcionalmente da indenização, mediante aplicação da seguinte fórmula de rateio:

IND= (P-S-POS) x VRD) / VA

Onde:
IND = Indenização;
P = Prejuízos indenizáveis;
S = Salvados;
POS = Participação Obrigatória do Segurado, quando aplicável;
VRD = Valor do bem coberto declarado na Proposta de Seguro;
VA = Valor do bem coberto apurado pela Seguradora.

CLÁUSULA 13ª - EMBARGOS E SANÇÕES
13.1. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o conteúdo das Condições Gerais, Coberturas Adicionais, Cláusulas Específicas e Cláusulas Particulares do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de suspensão do pagamento de indenizações devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) beneficiário(s) ou país (es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) às sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções, não se limitando a estas:
a) Organização das Nações Unidas - ONU: https://nacoesunidas.org/conheca/
b) Reino Unido e União Europeia: https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/
c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA):
IND= (P-S-POS) x VRD) / VA

a) https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
b) Gafi – Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo:
c) http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft
Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.
13.2 Havendo, em meio a vigência da apólice, a inclusão do segurado, de seus beneficiários ou país(es) nas listas de embargos e Sanções, as indenizações atreladas à este seguro, estarão suspensas, pelo período em que o segurado, seus beneficiários ou país (es) estiverem incluídos em Listas de Sanções e Embargos, desde às 24 horas do dia da inclusão até às 24 horas do dia da exclusão ou eventual solução judicial.
13.3 Ratificam-se os demais Termos, Clausulas e Condições não modificados por esta Cláusula Particular.

CLÁUSULA 14ª - ACEITAÇÃO, RENOVAÇÃO E VIGÊNCIA
14.1. ACEITAÇÃO
14.1.1. A alteração/aceitação do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado.
14.1.2. A seguradora fornecerá ao proponente o protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a definição da data e hora de seu recebimento.
14.1.3. À seguradora é reservado o direito de aceitar ou recusar o seguro, independentemente da ocorrência de sinistro, até 15 (quinze) dias da data de protocolo da proposta de seguro na Cia, mesmo tratando-se de renovação.
14.1.4. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.
14.1.5. A inexistência de manifestação expressa da seguradora dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados do protocolo da proposta, implicará na aceitação automática do seguro, salvo se ilícito o objeto do seguro ou se a seguradora provar que o proponente agiu com culpa ou dolo.
14.1.6. A solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração da proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto para aceitação, quando o segurado for Pessoa Física.
14.1.7. A solicitação de documentos complementares, poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto (quinze dias), desde que a sociedade seguradora indique fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco, quando o segurado for Pessoa Jurídica.
14.1.8. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
14.1.9. Não havendo pagamento de prêmio no momento protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data da aceitação da proposta ou com data distinta desde que expressamente acordada entre as partes.
14.1.10. A seguradora, neste caso, emitirá manifestação formal para tal aceitação. A data inicialmente informada pelo corretor de seguros na proposta, não corresponde à prévia aceitação da seguradora.
14.1.11. Nos casos em que a proposta de seguro tenha sido recepcionada com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela sociedade seguradora.

Apólice
PENHOR RURAL

14.1.12. Se a proposta de seguro tiver sido recebida com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio e for recusada dentro dos prazos previstos, a cobertura vigorará por mais dois dias úteis, contados a partir da data da formalização da recusa. 14.1.13 No caso de não aceitação será encaminhado a carta informando o motivo da recusa. Caso já tenha ocorrido pagamento de prêmio, os valores pagos serão devolvidos no prazo máximo de 10 dias corridos, atualizados a partir da data da formalização da recusa até a data da efetiva restituição pela seguradora, pelo índice IPCA/IBGE.
14.1.15. Caso não ocorra a devolução do prêmio no prazo previsto, será aplicado juros de mora de 12% ao ano, a partir do 11º dia, sem prejuízo da sua atualização.
14.1.16. A atualização será efetuada com base na variação apurado entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
14.1.17. No caso de extinção do índice pactuado, haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
14.2. RENOVAÇÃO
14.2.1. A renovação deste seguro poderá ser automática por uma única vez, ou seja, a seguradora irá apresentar a proposta de renovação ao corretor e ao segurado, que poderá aceitar, alterar ou recusar a contratação para um novo período. Em caso de não renovação do seguro, a seguradora comunicará o segurado e/ou corretor com 30 (trinta) dias de antecedência em fim de vigência do seguro. Para demais renovações, deverá ser apresentada nova proposta para novo período.
14.3. VIGÊNCIA
14.3.1. Este seguro permanecerá em vigor pelo prazo estipulado na apólice ou nos endossos e terão início e término de vigência às 24 horas das datas indicadas para tal fim.
14.3.2. Este seguro permanecerá em vigor pelo prazo estipulado na apólice, endossos ou certificados de seguro cuja vigência se inicia desde as vinte e quatro horas do dia em que a proposta de seguro for protocolizada na Porto Seguro. Quaisquer modificações introduzidas na apólice vigorarão das 24 (vinte e quatro) horas do dia do endosso até o término da vigência do seguro.
14.3.3. Nos contratos de seguros cujas propostas de seguro tenham sido recepcionadas sem pagamento de prêmio, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação da proposta ou com data distinta, desde que expressamente acordado entre as partes. Nestes casos, não haverá cobertura até a data da aceitação da proposta.
14.3.4. Nos contratos de seguro cujas propostas de seguro tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela seguradora, e terão cobertura provisória durante o período de análise.
14.3.5. Se a proposta de seguro tiver sido recebida com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio e for recusada dentro dos prazos previstos, a cobertura provisória vigorará por mais 2 (dois) dias úteis a partir da data em que o proponente, seu representante ou o corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

CLÁUSULA 15ª - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES
15.1. O segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.
15.2. O prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja indenização esteja sujeita às condições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;
b) Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das sociedades seguradoras envolvidas.
15.3. Da mesma maneira, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:
a) Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;
b) Danos sofridos pelos bens segurados.
15.4. A indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura contratada.
15.5. Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes condições:
15.5.1. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do segurado, limite máximo de indenização (LMI) da cobertura e cláusulas de rateio;
15.5.2. Será calculada a “indenização individual ajustada” de cada cobertura, na forma abaixo indicada:
a) Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis,

observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.
b) Caso contrário, a "indenização individual ajustada" será a indenização individual, calculada de acordo com o item 15.5.1 deste artigo.
15.5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o item 15.5.2 deste artigo;
15.5.4. Se a quantia a que se refere o item 14.5.3 deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;
15.5.5. Se a quantia estabelecida no item 14.5.3 for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele subitem.
15.5.6. A sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade seguradora na indenização paga.
15.5.7. Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes.

CLÁUSULA 16ª - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS
16.1. O não cumprimento do prazo de pagamento das obrigações contratuais implicará na atualização monetária do valor devido pela variação positiva do IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apurada entre o último índice publicado antes da data da exigibilidade da obrigação e aquele publicado imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.
16.2. No caso de extinção do índice acima ajustado, será utilizado e IGPM/FGV - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas.
16.3. Os juros, fixados em 0,25% a.m. (vinte e cinco centésimos por cento ao mês), serão calculados proporcionalmente ao tempo, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato para o cumprimento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento.
16.4. O pagamento dos valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.
16.5. Os limites máximos de indenização, prêmios e outros valores descritos neste contrato, estão expressos em REAIS e não serão atualizados ou corrigidos monetariamente por qualquer índice do mercado, salvo se novas regras forem decretadas pelo Governo Federal.
16.6. O segurado, a qualquer tempo, poderá protocolar nova proposta ou solicitar emissão de endosso para alteração do limite da garantia contratualmente previsto ficando a critério da sociedade seguradora sua aceitação e alteração do prêmio quando couber.

CLÁUSULA 17ª - PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO
17.1. O formato e o período de pagamento do seguro serão fixados na Apólice e/ou Certificado do Seguro.
17.2. Para garantir ao segurado o direito à cobertura, o seguro deverá ser pago até a data do vencimento.
17.3. O seguro será contributário, com responsabilidade integral do Segurado em relação ao pagamento do seguro, salvo previsão em contrário na Apólice/Certificado do Seguro.
17.4. Caso na data para o pagamento do seguro à vista ou de qualquer uma de suas parcelas não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte em que houver expediente bancário.
17.5. A data limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão da Apólice e/ou Certificado do Seguro, endosso, fatura ou conta mensal.
17.6. O custo do seguro (prêmio) poderá ser pago à vista ou parceladamente, pela Instituição Financeira à Seguradora, por débito às respectivas contas de empréstimos dos mutuários ou de suas contas correntes ou quando houver impedimento legal para o financiamento deste custo, conforme definido na proposta de contratação e mediante acordo entre as partes.
17.7. Não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.
17.8. Quando o custo do seguro (prêmio) for parcelado com cobrança de juros, será garantido ao Segurado a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
17.9. No caso de pagamento por meio de débito em conta corrente ou em fatura de cartão de crédito, a suspensão da autorização para a realização da operação ou o cancelamento da conta e/ou cartão de crédito poderá caracterizar a inadimplência do Segurado, hipótese em que o seguro ficará sujeito ao cancelamento, nos termos das Condições Contratuais do Seguro.
17.10. O Segurado poderá indicar outra forma de pagamento (segunda opção), para garantir a manutenção do seguro, caso não seja possível realizar a cobrança na primeira opção, sempre que previsto na proposta.
17.11. No caso de recebimento indevido do custo do seguro (prêmio) pela Seguradora, incidirá sobre estes valores a atualização monetária e juros de mora proporcional ao tempo decorrido, exigíveis a partir da data do seu recebimento até a data do efetivo pagamento, conforme CLAUSULA 16 - MONETÁRIA E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS
17.12. FORMAS DE PAGAMENTO

Apólice
PENHOR RURAL

17.12.1. Este seguro é estruturado com pagamento em prêmio único, a ser pago pelo segurado ou seu representante, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros.
17.12.2. O prazo limite para pagamento do prêmio é a data de vencimento escolhida pelo segurado ou estipulada no documento de cobrança, de acordo com a opção escolhida. Se esta data cair no dia em que não houver expediente bancário, o pagamento poderá ser realizado no dia útil subsequente.
17.12.3. Havendo contratação do seguro através de estipulante, caberá à ele o repasse do prêmio cobrado diretamente do segurado, quando for de sua responsabilidade.
17.13. FALTA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO/INADIMPLÊNCIA
17.13.1. A falta de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela acarretará o cancelamento integral do seguro.
17.13.2. Com relação às demais parcelas subsequentes à primeira, em caso de inadimplência, o seguro terá sua vigência ajustada/reduzida, considerando o prêmio já pago aplicado na Tabela de Prazo Curto
17.13.3. No seguro com vigência plurianual (período superior a 12 meses) será aplicada a Tabela de Prazo Longo:
17.13.4. Para prazos não previstos na tabela acima, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente superior.
17.13.5. A Seguradora informará ao Segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado, calculado pela aplicação da Tabela de Prazo Curto, com antecedência de 10 (dez) dias do seu vencimento, que servirá de notificação para a regularização do seguro.
17.13.6. O segurado poderá reativar a apólice, pelo período inicialmente contratado, desde que retome o pagamento do prêmio devido, dentro do prazo estabelecido no item anterior, acrescido dos juros de mora previstos na apólice de seguro.
17.13.7. Restabelecido o pagamento do prêmio das parcelas ajustadas, acrescidas dos encargos contratualmente previstos, dentro do novo prazo de vigência ajustada, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original da apólice ou certificado de seguro.
17.13.8. Encerrado o prazo ajustado pela Tabela de Prazo Curto, sem que tenha sido restabelecido o pagamento do prêmio, a apólice será cancelada. A seguradora informará ao segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação prévia, sobre o eventual cancelamento do seguro.
17.13.9. O boleto de cobrança será encaminhado diretamente ao segurado ou ao seu representante, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.
17.13.10. O não repasse do prêmio, por parte do Representante de Seguro/Estipulante até a data de vencimento estabelecida no respectivo documento de cobrança, acarretará no cancelamento do seguro.
17.13.11. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas do custo do seguro serão deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento. Não sendo possível a dedução, a indenização ficará condicionada ao pagamento do seguro vencido.
17.13.12. O seguro pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, não será cancelado caso o Segurado deixe de pagar o financiamento.
17.14. OUTRAS DISPOSIÇÕES
17.14.1. Caso o segurado antecipe o pagamento do prêmio parcelado, total ou parcialmente, será efetuada a redução proporcional dos juros.
17.14.2. Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio à vista ou da primeira parcela do prêmio, sem que tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado, mas ficará condicionado ao pagamento do prêmio em aberto.
17.14.3. Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do seguro, as parcelas a vencer poderão ser deduzidas do valor da indenização, excluídos os juros do parcelamento.
17.14.4. Fica proibido o cancelamento do seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o segurado deixar de pagar o financiamento.

CLÁUSULA 18ª - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES
18.1. O pagamento da indenização decorrente de sinistro coberto por este seguro corresponderá ao valor dos prejuízos indenizáveis causados aos bens cobertos, descontando a depreciação, e a Participação Obrigatória do Segurado, quando houver, respeitando sempre o Limite Máximo de Indenização contratado para cada cobertura.
18.2. Nos casos de sinistro coberto pela apólice a seguradora indenizará o segurado, optando por uma das seguintes formas, mediante acordo entre as partes:
a) Indenização em moeda corrente;
b) Substituição do bem por outro equivalente, da mesma espécie, marca e modelo. Não sendo possível a substituição, a indenização será em moeda corrente;
c) Autorização do conserto do bem, indenizando ao Segurado o valor dos reparos.
d) Reembolso do conserto do bem, desde que previamente autorizado pela Seguradora, indenizando ao segurado o valor dos reparos ocorrerão obrigatoriamente, por conta da Seguradora, até o limite máximo da indenização fixado no contrato:

Apólice
PENHOR RURAL

d.1) As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência de um sinistro;
d.2) Os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
18.3. O pagamento da indenização, decorrente de evento coberto, será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega de todos os documentos e informações solicitados, em parcela única, salvo previsão em contrário na respectiva cobertura.
18.4. Em caso de solicitação de documentos complementares este prazo será suspenso e voltará a correr a partir do primeiro dia útil seguinte àquele em que forem completamente atendidas às exigências.
18.5. Após este prazo o valor devido deverá ser atualizado, desde a data da caracterização do evento coberto, acrescido de juros de mora, aplicado a partir do primeiro dia útil posterior ao vencimento do prazo da regulação até a data do efetivo pagamento, observado o índice e juros especificados CLÁUSULA 16 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS.
18.6. Em caso de recusa da indenização, a Seguradora comunicará os motivos por escrito, respeitado o prazo estabelecido no item 18.3.
18.7. Se, após o pagamento da indenização, a Seguradora tomar conhecimento de qualquer fato que descaracterize o direito ao seu recebimento, poderá requerer do Beneficiário ou seus herdeiros legais ou sucessores os valores pagos indevidamente e demais gastos incorridos no evento.

CLÁUSULA 19ª - FRANQUIA E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) EM CASO DE SINISTRO
19.1. FRANQUIA
19.1.1. A aplicação de franquia, que será descontada do valor da indenização, será definida na Apólice/Certificado do Seguro ou em cobertura específica.
15.1.2. Não será aplicada a franquia nos casos em que ocorra Perda Total.
19.2. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO (POS)
19.2.1. Em cada evento ocorrido nas coberturas contratadas, o Segurado terá uma Participação Obrigatória de acordo com o valor estabelecido na Apólice/Certificado de Seguro ou em cobertura específica.

CLÁUSULA 20ª - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO
20.1. Comunicar a seguradora, tão logo tenha conhecimento, sobre a ocorrência do sinistro através dos Canais de atendimento disponíveis ou de seu corretor, informando detalhadamente o ocorrido com informações que possam contribuir para a análise do sinistro;
20.2. Comunicar imediatamente à seguradora o recebimento de qualquer citação, carta ou documento que se relacione com a responsabilidade civil do segurado, bem como encaminhar com urgência tais documentos para a seguradora;
20.3. Registrar a ocorrência do sinistro junto às autoridades competentes, se for o caso;
20.4. Fornecer à seguradora todas as informações sobre as circunstâncias relacionadas ao sinistro;
20.5. Dar ciência à seguradora, da contratação, cancelamento ou rescisão de qualquer outro seguro que contemple coberturas idênticas aquelas previstas neste contrato;
20.6. Tomar todas as providências ao seu alcance para proteger os bens segurados e/ou evitar a agravação dos prejuízos;
20.7. Preservar todos os bens atingidos pelo sinistro e passiveis de reaproveitamento, pois depois de indenizados, passam automaticamente a propriedade da seguradora;
20.8. Conservar todos os indícios e vestígios deixados no local e nos bens segurados, enquanto for necessário para constatação e apuração da seguradora;
20.9. Apresentar todas as provas da ocorrência do sinistro, da existência e quantidade dos bens ou valores além dos livros ou registros comerciais exigidos por Lei, bem como toda a documentação exigível e indispensável à comprovação dos prejuízos;
20.10. Não iniciar a reparação dos danos sem prévia concordância da seguradora, salvo se para atender interesse público ou para evitar a agravação dos prejuízos;
20.11. Apresentar os bens, objetos do seguro, para inspeção, nas situações em que a Seguradora considerar necessário e dentro do prazo estabelecido pela mesma, sob pena de cancelamento do seguro;
20.12. Apresentar todos os bens, objetos do sinistro, para regulação, nas situações em que a Seguradora considerar necessário, sob pena de perda do direito à indenização.
20.13. Fotografar todos os animais destinados a exploração pecuária (mercadoria), que estejam no local de risco e que morreram em decorrência do evento coberto, bem como buscar e preservar todas as evidências admitidas no direito, que sejam capazes de comprovar o evento causador do sinistro (local do raio, vendaval, dentre outros), com indicação da data.
20.14 Comunicar por escrito à Seguradora, com antecedência, os seguintes fatos:
20.14.1. Venda, alienação ou cessão dos bens cobertos;
20.14.2. Penhor ou qualquer outro ônus sobre os bens cobertos;
20.14.3. Quaisquer modificações nos bens cobertos estabelecidos na Apólice/Certificado do Seguro.
20.15. Em qualquer caso, eventuais acordos com terceiros devem ser previamente autorizados pela seguradora, por escrito, sob pena de perda de cobertura.

Apólice
PENHOR RURAL

CLÁUSULA 21ª - OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE
21.1. Fornecer à sociedade seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo dados cadastrais;
21.2. Manter a sociedade seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos segurados, alterações na natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de acordo com o definido contratualmente;
21.3. Fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;
21.4. Discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, quando este for de sua responsabilidade;
21.5. Repassar os prêmios à sociedade seguradora, nos prazos estabelecidos contratualmente;
21.6. Repassar aos segurados todas as comunicações ou avisos inerentes à apólice ou certificado de seguro, quando for diretamente responsável pela sua administração;
21.7. Discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da sociedade seguradora responsável pelo risco, nos documentos e comunicações referentes ao seguro, emitidos para o segurado;
21.8. Comunicar, de imediato, à sociedade seguradora, a ocorrência de qualquer sinistro, ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade;
21.9. Dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos estipulados para a liquidação de sinistros;
21.10. Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro contratado;
21.11. Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido;
21.12. Informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da sociedade seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do seguro, em caráter tipográfico maior ou igual ao do estipulante.
21.13. VEDAÇÕES AO ESTIPULANTE
22.13.1. É expressamente vedado ao estipulante e ao sub-estipulante, nos seguros contributários:
a) Cobrar dos segurados quaisquer valores relativos ao seguro, além dos especificados pela sociedade seguradora;
b) Rescindir o contrato sem anuência prévia e expressa de um número de segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado;
c) Efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da sociedade seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto ao seguro que será contratado e vincular a contratação de seguros a qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação sirva de garantia direta a estes produtos.

CLÁUSULA 22ª - OBRIGAÇÕES DA SEGURADORA
22.1. A Seguradora é obrigada a informar ao segurado a situação de adimplência do estipulante ou sub-estipulante, sempre que solicitado.

CLÁUSULA 23ª - SINISTROS
23.1. Com a abertura do sinistro, será enviada a relação de documentos a serem entregues pelo segurado, e se iniciará a análise do sinistro, momento em que poderá ser agendada vistoria na propriedade e/ou equipamento segurado. Após a entrega de todos os documentos solicitados, a seguradora efetuará a liquidação do sinistro no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
23.2. Havendo cobertura securitária e expirado o prazo de 30 (trinta) dias, desde que o segurado tenha entregado todos os documentos solicitados pela seguradora e necessários à liquidação do sinistro, o valor da indenização será atualizado pelo IPCA/IBGE, a partir da data da ocorrência do sinistro.
23.3. O não pagamento da indenização no prazo previsto implicará na aplicação de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a partir do 31º dia, sem prejuízo da sua atualização, que será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
23.4. No caso de extinção do índice pactuado haverá substituição automática para aplicação do índice IPC/FIPE.
23.5. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros moratórios serão calculados independente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.
23.6. Caso seja apurado que a indenização não é devida, o segurado e seu corretor serão comunicados, formalmente, da recusa com a justificativa, dentro do prazo previsto no item 23.1.
23.7. Quando houver indicação na apólice de beneficiário, a indenização será feita a este.
23.8. Sendo o imóvel alugado, a indenização da estrutura será paga ao proprietário e, quanto ao conteúdo, estarão cobertos os bens do locatário e do locador, sendo as indenizações pagas aos seus respectivos proprietários.
23.9. Quando o sinistro atingir bens gravados com qualquer ônus, a seguradora pagará a indenização diretamente ao segurado somente nos casos em que este apresentar a competente autorização do credor da garantia ou comprovar já ter obtido dele a liberação do ônus;
23.10. Na hipótese de falecimento do segurado ou proprietário, ou quando os bens forem objeto de inventário, a indenização será paga de acordo com o que estabelece o Código Civil Brasileiro.
23.11. Caso o Segurado tenha entrado, no decorrer da vigência, em processo de falência ou recuperação judicial/extrajudicial, o Segurado deverá apresentar autorização judicial para recebimento da indenização ou a Seguradora poderá providenciar o depósito

judicial da indenização.
23.12. A seguradora poderá propor ao segurado meios alternativos de solução de conflitos, como a conciliação e a mediação, não representando, de forma alguma, impedimento ao acesso à justiça.

CLÁUSULA 24ª - PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIO EM CASO DE SINISTRO
24.1. Ocorrendo um ou mais eventos dos riscos cobertos pela Apólice/Certificado do Seguro ou fato que possa levar à ocorrência de evento coberto acarretando a responsabilidade da Seguradora, o Segurado deverá imediatamente após o conhecimento do fato formalizar um comunicado de Aviso de Sinistro para a Seguradora ou ao seu representante legal, sob pena de perder o direito à indenização.
24.2. O Segurado, para atender o disposto no item 24.1 acima, e sem prejuízo do que mais está estabelecido nesta mesma cláusula no item 20.1 e no item CLÁUSULA 20ª – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO, encaminhará à Seguradora no mínimo a seguinte documentação:
a) Carta do segurado comunicando a ocorrência do sinistro em qualquer cobertura contratada;
b) Boletim de Ocorrência Policial, salvo quando o BO for dispensado pela Seguradora;
c) Laudo do Instituto de Criminalística nas ocorrências de Incêndio, Explosão e Subtração de bens;
d) Laudo do Corpo de Bombeiros nas ocorrências de Incêndio, Raio e/ou Explosão;
e) Orçamentos prévios e detalhados para conserto e/ou reposição dos equipamentos e/ou bens sinistrados. Não serão aceitos laudos, orçamento e/ou cotação de empresas de propriedade do segurado, sócios, beneficiário, familiares, ou ainda, que nela trabalhem;
f) Notas Fiscais de aquisição e manuais dos objetos sinistrados;
g) Nota Fiscal de aquisições e/ou manuais dos objetos sinistrados e/ou Recibo de Compra e Venda (desde que conste a data de aquisição do equipamento) com reconhecimento de firma em cartório e/ou Invoice e/ou Declaração de Importação (a declaração deve ser feita em papel timbrado e/ou conter carimbo de CNPJ da importadora com a descrição e valor do equipamento) e/ou Cupom Fiscal;
h) Boletim meteorológico nas ocorrências de Vendaval, Ciclone, Furacão e Tornado;
i) Documentos contábeis
j) Documentos contábeis e fiscais dos últimos três anos e comprovante das despesas fixas da propriedade segurada: folha salarial, aluguel, contas de consumo, impostos, entre outros para apuração das ocorrências nas coberturas de Despesas Fixas e Lucros Cessantes;
k) Orçamento para a Reposição dos Vidros quando esta não for efetuada pela seguradora nas ocorrências de Quebra de Vidros. Não serão aceitos laudos, orçamento e/ou cotação de empresas de propriedade do segurado, sócios, beneficiário, familiares, ou ainda, que nela trabalhem;
l) Relação detalhada dos prejuízos em objetos, especificando quantidade, tipo, modelo, data de aquisição e preço de reposição;
m) Carta com indicação do banco, agência e conta corrente, exclusivamente do segurado, para crédito do valor da indenização na ocorrência de sinistros em quaisquer das coberturas contratadas.
n) Laudo técnico do engenheiro quando houver interdição e suspensão da habitação do local de risco segurado;
o) Laudo de interdição emitido por autoridades competentes;
p) Laudo de necropsia para os sinistros envolvendo morte de animais com detalhamento interno (dos órgãos internos acometidos) e comprovado em fotografias nítidas e coloridas.
24.3. Quando Pessoa Física, apresentar também:
- Cópia do R.G. ou documento de identificação;
- Cópia do C.P.F.;
- Cópia do comprovante de Residência.
24.4. Quando Pessoa Jurídica, apresentar também:
- Cópia do Cartão do C.N.P.J.
- Cópia do Contrato Social e respectivas alterações.
24.5. Outros documentos complementares e/ou comprobatórios poderão ser solicitados.
24.6. Em caso de solicitação de novos documentos, mediante dúvida fundada e justificável, a contagem do prazo para liquidação do sinistro será suspensa, voltando a correr a partir da entrega do documento solicitado e contando-se o prazo já decorrido;
24.7. Poderá a seguradora exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura de inquérito, que porventura tiver sido instaurado;
24.8. Documentos necessários em caso de sinistro de Responsabilidade Civil:
24.8.1. Para as coberturas de RESPONSABILIDADE CIVIL EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, FUGA DE ANIMAIS e TURISMO RURAL, além dos documentos básicos descritos no item 24, a Seguradora, poderá, de acordo com o tipo de dano reclamado, solicitar os seguintes documentos:
a) Registro de Ocorrência Policial/laudo policial;
b) Certidão de Inquérito Policial, se houver;
c) Reclamação do terceiro envolvido acompanhada de correspondência do Segurado expressando sua responsabilidade no sinistro;

d) Acordo de fixação dos prejuízos entre o terceiro e o Segurado (com prévia autorização da Seguradora);
e) Laudo médico ou registro de atendimento (no caso de danos corporais);
f) Laudo médico contendo descrição dos danos sofridos, prognóstico de tratamento para a recuperação e previsão de alta (no caso de danos corporais);
g) Comprovantes originais das despesas, bem como de gastos médicos e hospitalares, em caso de danos corporais;
h) Comprovante de reembolso do Segurado ao terceiro (com prévia autorização da Seguradora);
i) Cópia do RG e CPF do Segurado e Beneficiário;
j) Comprovante de preexistência dos bens danificados ou destruídos, caso os mesmos não possam ser identificados fisicamente após o sinistro (no caso de turismo rural e maquinaria agrícola);
k) Contrato de locação da maquinaria, caso a máquina seja de propriedade de terceiros (no caso de maquinaria agrícola);
l) Laudo do Instituto de Criminalística / Laudo de Exame de Corpo Delito;
m) Prontuário de atendimento médico no Hospital ou Pronto Atendimento;
n) Exames de imagens (raio x, tomografia, ressonância magnética, entre outros que tenham sido realizados);
o) Fotos da vítima após o acidente, caso tenham sido feitas;
p) Encaminhamentos médicos para exames, consultas, fisioterapia, ou outro tratamento;
q) Relatório de paramédicos que tenham atuado no tratamento, tais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, entre outros;
r) Laudo do médico do INSS que comprove a eventual perda ou redução de capacidade laborativa e o percentual dela;
s) Comprovantes de rendimento da vítima;
t) Comprovantes de despesas médico-hospitalares;
u) Cópia da ação civil movida contra o Segurado por reparação de perdas causadas a Terceiros, quando aplicável;
v) Comprovante dos custos, encargos, despesas e honorários advocatícios, previamente informados à Seguradora, incorridos pelo Segurado;
w) Cópia do contrato de honorários advocatícios
24.8.2. Para a cobertura de RESPONSABILIDADE CIVIL MAQUINÁRIO AGRÍCOLA, além dos documentos listados na clausula 24, será necessária a apresentação de:
a) Declaração do Segurado expressando sua responsabilidade no sinistro e descrevendo o ocorrido;
b) Carta dos terceiros envolvidos reclamando o sinistro;
c) Documentos pessoais do Terceiro envolvido (RG, CPF e comprovante de residência); e
d) Laudo de exame cadavérico do Instituto Médico Legal (IML), quando existir;
e) Carteira Profissional, Carteira Nacional de Habilitação, Documentos dos Veículos sinistrados e/ou causador e Carta de Terceiros em sinistro sobre a Responsabilidade Civil e Impactos de Veículos Terrestres. 24.9. Não serão admitidos documentos rasurados.
24.10. Todas as despesas efetuadas com a comprovação do evento (sinistro) correrão por conta do Segurado, ou quem suas vezes fizer, salvo se diretamente realizadas ou autorizadas pela Seguradora.
24.11. A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como comprovação do resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que ocasionou o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido ou ainda cópia da certidão de abertura de inquérito porventura instaurado.
24.12. A Seguradora poderá firmar convênios ou contratos com o Estipulante, instituições financeiras ou empresas que façam a administração de banco de dados para obter informações e documentos comprobatórios referente aos dados cadastrais necessários para a operação de seguros.
24.13. A Seguradora poderá obter informações gerais também em órgãos oficiais para fins da execução do contrato de seguro.
24.14. As informações obtidas em órgãos oficiais e por força de contratos e convênios poderão dispensar a exigência dos documentos e informações exigidos neste item.
24.15. A Seguradora poderá solicitar documentos complementares necessários à conclusão da análise de cobertura, além dos contratualmente previstos, em caso de dúvida fundada e justificável.
24.16. A não entrega dos documentos solicitados, em até 90 (noventa) dias, sem qualquer justificativa, ensejará no encerramento do processo de sinistro administrativamente. O processo poderá ser reaberto a qualquer tempo, mediante solicitação do Beneficiário com a apresentação dos documentos necessários, observado o prazo prescricional previsto na legislação vigente.
24.17. A solicitação de documentos e demais providências ou atos que a Seguradora venha a praticar após a reclamação da indenização, não implicam, por si só, no reconhecimento da cobertura.
24.18. Nenhum ato ou omissão do Segurado que implicar obrigação ou renúncia de direito para a Seguradora será reconhecida como válida, a menos que a Seguradora venha a manifestar sua aquiescência expressa a respeito.
24.19. O fato de a Seguradora proceder a exames e vistorias ou solicitar documentos e certidões não implica o reconhecimento da obrigação de executar os reparos ou indenizar em espécie ao Segurado, limitados ao LMG e/ou de LMI constante na apólice.

CLÁUSULA 25ª - APURAÇÃO DE PREJUÍZOS
25.1. Para determinação dos valores em risco e dos prejuízos, a Seguradora adotará os seguintes critérios:
a) Edifícios/prédio: o valor de reconstrução e/ou reparo será realizado com base em orçamentos para reconstrução do imóvel. E será utilizado como parâmetro os índices de mercado, seguindo a Tabela de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO),

Apólice
PENHOR RURAL

publicado pela revista PINI e/ou auxílio de peritos, considerando a depreciação conforme item 25.9 Métodos de Depreciação;
b) Máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, instalações, roupas e demais objetos: quando houver possibilidade de aquisição do bem no mercado de usados, será utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, tomando por base o custo de reposição disponível, através de orçamentos realizados pela seguradora em sites de lojas oficiais e/ou auxílio de peritos. Caso não exista essa possibilidade, será aplicado sobre o valor de novo um dos métodos de depreciação descritos no item 25.9 Métodos de Depreciação
c) Mercadorias e matérias-primas: tomará como base o custo, de reposição ao preço corrente, conforme cotação realizada pela seguradora, considerando o gênero/ atividade de negócio do segurado, limitado ao valor de venda, se este for menor, sem aplicação de depreciação. As mercadorias devem também ter comprovação através de documento de controle de entrada e saída, sendo que o valor unitário será limitado através dos indicadores de preço de mercado fornecidos pelos órgãos (CONAB, EMBRAPA E CEPEA) na data do evento;
d) No caso de estufas: tomará como base a metragem em que foi atingida pelo evento, devidamente vistoriada no momento da regulação do sinistro. O valor do metro quadrado deverá ser determinado no ato da contratação do seguro e constará nos documentos impressos (proposta e apólice) para que a indenização seja calculada pela multiplicação deste valor com o da área sinistrada;
e) Valores: serão utilizados os controles de arrecadação, despesas e outras movimentações que possam efetivamente comprovar o valor do prejuízo;
f) Tabela de Depreciação: Alguns bens possuem percentual fixo de depreciação, a relação está descrita no item Tabela de Depreciação abaixo. Para os bens mencionados na tabela, será apurado o Valor de Novo e aplicado percentual conforme especificado; TEMPO DE USO Computadores (equipamentos de informática, portáteis, Tablet e similares), Celulares, Smartphone e Smartwatch e Inversores/Conversores de frequência e seus componentes Móveis e utensílios domésticos, eletrodomésticos e demais equipamentos elétricos e eletrônicos (exceto Televisão);
g) Roupas e Demais Objetos da residência não mencionados no item Tabela de Depreciação: quando houver mercado para o bem usado, será utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, tomando por base o custo de reposição disponível, através de orçamentos realizados pela seguradora em sites de lojas oficiais e/ou auxílio de peritos. Caso não exista essa possibilidade, será aplicado sobre o Valor de Novo um dos métodos de depreciação descritos no item Métodos de Depreciação.
h) Lonas Plásticas de Proteção: a apuração dos prejuízos será feita com base no valor da nota fiscal de compra, deduzida a depreciação conforme a tabela TEMPO DE VIDA ÚTIL % DE INDENIZAÇÃO;
h.1) O prazo de validade de uma lona plástica de proteção é de 4 (quatro) anos. ASSIM SENDO, NÃO HAVERÁ COBERTURA PARA LONA PLÁSTICA A PARTIR DO QUINTO ANO.
h.2) Os prejuízos decorrentes da substituição dos acessórios de instalação das lonas plásticas (cabo de aço, roldana, presilha, catraca, entre outros), aos quais não se aplica a depreciação acima, somente serão acatados quando comprovadamente eles tenham sido danificados e não haja condição de serem reutilizados, sendo que tal avaliação será realizada pelo vistoriador no momento da regulação do sinistro.
h.3) Para a devida indenização deverá o Segurado obrigatoriamente apresentar a comprovação da idade da lona por, ao menos, uma das formas abaixo:
a) Nota Fiscal de aquisição das cortinas plásticas;
b) Data de fabricação impressa nas lonas.
h.4) Não havendo a comprovação da idade da lona, ela não será indenizada.
i) Os prejuízos ocasionados a MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E APARELHOS PORTÁTEIS decorrentes de um evento coberto serão apurados conforme abaixo:
i.1) No caso de pagamento da indenização integral, a indenização será determinada pelo valor de mercado do bem segurado, apurado na data do pagamento da indenização, respeitado o Limite Máximo de Indenização contratado.
i.2) O valor de mercado será o resultado de cotações de venda ao público de um bem de igual marca, tipo, modelo, acessórios e ano de fabricação na data do pagamento da indenização.
i.3) Caso a máquina, implemento e aparelho portátil não esteja disponível no mercado, será utilizado para indenização o valor de bem similar ou equivalente, para o cálculo do Valor Atual.
i.4) Quando os danos forem parciais ou reparáveis, será indenizada a importância das partes danificadas, limitada ao valor de mercado da máquina, implemento ou aparelho portátil.
25.2. Benfeitorias, máquinas e equipamentos que possuam comprovação da realização de manutenção periódica ou preventiva será aplicado o método Ross Heideck, e para os que não possuam a comprovação de manutenção será aplicado o método Linha Reta.
25.3. Não serão incluídos no valor de indenização, acessórios ou outros elementos anexados aos bens, que não sejam próprios da versão original da máquina, implemento ou aparelhos portáteis, salvo previsão em contrário na Apólice/Certificado do Seguro, e desde que tais acessórios ou elementos possuam nota fiscal em nome do Segurado.
25.4. Se na ocasião de um evento coberto for constatado que o bem segurado está coberto por seguro específico, a cobertura contratada neste seguro garantirá apenas a parte dos prejuízos não indenizados pelo seguro específico, de forma complementar, se necessário, incluindo o pagamento de franquia e POS do seguro específico, se houver, ressalvado o direito do rateio na sub-rogação de direitos.
25.5. A Perda Total será caracterizada quando:

Apólice
PENHOR RURAL

a) O bem segurado for destruído ou tão extensamente danificado que deixa de ter as características do equipamento segurado;
b) O custo de reconstrução, reparação e/ou recuperação do equipamento sinistrado atingir ou ultrapassar a 75% do seu valor atual.
25.6. Em todo caso, a indenização por Perda Total ficará limitada ao Valor Atual do bem segurado até o Limite Máximo de Indenização (LMI).
25.7. Informações Adicionais:
25.7.1 Não sendo possível a obtenção de preços de bens idênticos, por estes se encontrarem fora de uso ou fabricação, ou por qualquer outra razão, o valor do bem será calculado com base em modelos similares (considerando característica, tecnologia ou capacidade).
25.7.2 A apuração dos prejuízos ocorrerá na mesma cidade do local de risco segurado.
25.7.3 A apuração dos prejuízos ocorrerá na mesma cidade do local de risco segurado.
25.7.4 Estarão garantidas as despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cobertos, as despesas para salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.
25.8. Se, em virtude de determinação legal ou de impedimento por órgãos competentes ou por qualquer outra razão, não se puderem repor ou reparar os bens sinistrados, ou substituí-los por outros semelhantes ou equivalentes, a Companhia só será responsável pelas importâncias que seriam devidas se não houvesse tal impedimento.
25.9. MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO:
a) Ross Heideck: avalia o bem a ser indenizado pelos seguintes critérios:
a.1) Idade: Considera a vida útil x idade do bem;
a.2) Uso e estado de conservação: Avaliação do estado de conservação considerando as seguintes classificações: novo, regular, reparos simples, reparos importantes e sem valor comercial;
a.3) Perda tecnológica: obsolescência, devido ao desenvolvimento e invenção de novas tecnologias e metodologias;
b) Linha Reta: consiste em dividir o valor depreciável de um bem uniformemente ao longo da vida útil.
c) c) Método Comparativo de Dados de Mercado: consiste em avaliar os bens que possui reposição no mercado comparando com base a dados de mercado considerando os mesmos atributos ou semelhantes do bem.

CLÁUSULA 26ª - SALVADOS
26.1. Em caso de evento coberto (ocorrência de sinistro), o Segurado não poderá abandonar os bens cobertos e deverá adotar todas as providências cabíveis para protegê-la e minorar os prejuízos.
26.2. A Seguradora, a seu exclusivo critério, poderá exercer o direito sobre os salvados ou renunciar a este direito, ou ainda, descontar o valor dos salvados da indenização devida.
26.3. Caso a Seguradora manifeste interesse em relação aos salvados, o pagamento da indenização ficará condicionado a entrega dos documentos necessários para resguardar o seu direito sobre o bem recuperado, que deverá ser entregue livre de ônus ou qualquer pendência financeira, acompanhado da declaração de responsabilidade por eventuais dívidas, encargos, multas, impostos ou taxas anteriores a transmissão da posse ou propriedade do bem para a Seguradora.
26.3.1. Enquanto houver pendência de documentos a Seguradora poderá reter o pagamento da indenização e/ou exigir o pagamento ou descontar os valores devidos a título de despesas com documentos ou com o armazenamento dos salvados da indenização, mediante ajuste prévio com o Beneficiário.
26.3.2. No caso de desconto dos salvados da indenização, mediante ajuste prévio entre as partes, o valor dos salvados será apurado com base no valor comercial do bem segurado no estado em que se encontrar em razão do evento coberto.
26.4. Caso a Seguradora não manifeste interesse em relação aos salvados ou desconte o valor dos salvados da indenização devida, o bem segurado recuperado permanecerá integralmente sob a responsabilidade do Segurado.
26.5. Nesta situação competirá exclusivamente ao Segurado a responsabilidade de adotar as providências necessárias para o correto aproveitamento ou descarte dos salvados e eventuais resíduos decorrentes do evento coberto, observada a legislação vigente, em especial às condições estabelecidas pela legislação ambiental e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

CLÁUSULA 27ª - REDUÇÃO E REINTERAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO INDENIZÁVEL
27.1. Os valores indenizados serão deduzidos do Limite Máximo de Indenização da respectiva cobertura, a partir da data do sinistro, não sendo cabível qualquer devolução de prêmio ao segurado.
27.2. A reintegração do Limite Máximo de Indenização não é automática. É permitida, entretanto, mediante solicitação formal do segurado, anuência da seguradora e pagamento de prêmio, a recomposição do Limite Máximo de Indenização referente a essa redução, exceto para as coberturas de Responsabilidade Civil em que não é permitida a reintegração.
27.3. A recomposição do Limite Máximo de Indenização somente será considerada para sinistros posteriores se, por ocasião destes o segurado já tiver protocolado na seguradora a solicitação formal de reintegração.

CLÁUSULA 28ª - PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS
28.1. São indenizáveis, até os respectivos Limites Máximos de Indenização, fixados para as coberturas contratadas, os seguintes prejuízos ocasionados aos bens segurados:
a) Danos materiais diretamente resultantes dos riscos garantidos;
b) Danos materiais e despesas decorrentes das providências tomadas para prevenir ou diminuir os prejuízos resultantes dos riscos

Apólice
PENHOR RURAL

garantidos por este Seguro, para salvaguardar os bens sinistrados e para desentulho do local;
c) Danos materiais decorrentes da impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados, por motivo de força maior.

CLÁUSULA 29ª - PERDAS DE DIREITOS
ALÉM DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI, A SEGURADORA ISENTA-SE DE QUALQUER OBRIGAÇÃO SE:
a) O segurado, seu representante legal, o beneficiário ou corretor fizer declarações incorretas e/ou incompletas ou silenciar e/ou omitir de má-fé circunstâncias que possam influenciar na aceitação do seguro, na análise do risco ou no valor do prêmio. Nessa hipótese, ficará prejudicado o direito à indenização, o seguro será cancelado e o segurado ficará obrigado a pagar o prêmio vencido.
b) Se as declarações mencionadas no item anterior não resultar de má-fé do segurado, a seguradora deverá:
b.1) Na hipótese de não ocorrência do sinistro: cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível;
b.2) Na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral: cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado;
b.3) Na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.
c) O segurado ou seu representante legal não observar ou descumprir quaisquer das obrigações previstas nas condições gerais e/ou especiais deste seguro;
d) Não tiver sido comunicado à seguradora a ocorrência de sinistro, tão logo tome conhecimento, e não tenham sido adotadas as providências imediatas para minimizar as consequências;
e) Não tiver sido comunicado, por escrito, à seguradora a pretensão de obter, em outra companhia, novo seguro para o mesmo interesse e risco;
f) Houver agravamento intencional do risco;
g) O segurado, seu representante ou o beneficiário procurar obter benefícios ilícitos deste seguro;
h) O segurado, seu representante ou o beneficiário agravar as circunstâncias do sinistro, fizer declarações inexatas ou omitir quaisquer informações, visando obter o pagamento de indenização indevida ou maior que a devida;
i) O segurado, seu representante ou o beneficiário praticar atos ilícitos, dolosos e/ou com culpa grave, equiparável ao dolo, assim como os sócios controladores, dirigentes, administradores legais, beneficiários e respectivos representantes legais seja do segurado ou de seus empregados;
j) O segurado não autorizar a entrada no local de risco ou não apresentar os bens, objetos do seguro, para inspeção, no prazo estabelecido pela Seguradora, sempre que a Seguradora considerar necessário;
k) O segurado, seu representante ou o beneficiário providenciar o conserto ou descarte dos bens sinistrados à revelia da Seguradora, impossibilitando a caracterização do evento e a constatação dos danos;
l) O segurado ou seu representante não comunicar imediatamente à seguradora, logo que saiba, fato que agrave o risco, se ficar comprovado que o silenciou de má-fé ou não comunicar imediatamente à seguradora, qualquer alteração ocorrida durante a vigência que implique em modificação neste seguro e/ou pagamento adicional de prêmio, tais como modificação ou alteração no estabelecimento segurado ou no ramo de atividade exercido no local. Após a comunicação, a seguradora informará ao segurado, no prazo de 15 dias — contados da data do recebimento do aviso de agravamento do risco —, a decisão de cancelar o contrato ou, conforme acordo entre as partes, de restringir a cobertura contratada. O cancelamento do contrato só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do prêmio — calculada proporcionalmente ao tempo a decorrer. Na hipótese de continuidade do contrato, a seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio cabível;
m) For constatado enquadramento da atividade do risco em desacordo com os critérios mencionados nestas Condições Gerais;
n) O segurado, ou seu representante, conduzir ou manobrar equipamento segurado sem que seja habilitado para tal fim, entendendo-se como tal a participação em treinamentos específicos para cada tipo de máquina/implemento.
29.1. Nas coberturas de Responsabilidade Civil, o segurado perderá o direito à indenização/reembolso se:
a) Não comunicar imediatamente à seguradora a existência da reclamação ou ação judicial movida por terceiros que envolva os riscos cobertos pela apólice;
b) Reconhecer sua responsabilidade, confessar a ação, realizar acordo ou indenizar o terceiro diretamente - sem anuência expressa da seguradora;
c) Deixar de comparecer às audiências designadas, não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (revelia);
d) Não apresentar o contrato de honorários advocatícios firmado, datado e assinado à época da contratação.
29.2. Caso a seguradora tenha conhecimento, posterior ao pagamento da indenização, de quaisquer das situações previstas na cláusula perda de direito, poderá cobrar do segurado o valor pago indevidamente, mediante repetição de indébito.

CLÁUSULA 30ª - QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO
Os dados do Questionário de Avaliação de Risco, devem ser preenchidos com as informações verdadeiras sobre a situação do objeto do seguro durante toda a vigência da apólice.
Se na ocorrência de sinistro for apurado que as informações prestadas pelo cliente, seu representante legal ou pelo Corretor de

Apólice
PENHOR RURAL

Seguros no Questionário de Avaliação de Risco não correspondem às declarações verdadeiras e completas ou caracterizem omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no cálculo do prêmio, o cliente PERDERÁ O DIREITO À INDENIZAÇÃO, conforme disposto na cláusula de Perda de Direitos.

CLÁUSULA 31ª - SUB-ROGAÇÃO

31.1. Efetuado o pagamento da indenização, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a Seguradora ficará sub-rogada, até o valor da indenização paga, nos direitos, ações, garantias e privilégios do Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos indenizados pela Seguradora ou para eles concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar e disponibilizar os meios necessários ao exercício desta sub-rogação.

31.2. Salvo dolo do segurado, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado por seu cônjuge, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins, ou ainda, por seus empregados, prepostos ou pessoas pelas quais o mesmo for civilmente responsável. 31.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos decorrentes da sub-rogação.

31.4. O Segurado não pode praticar qualquer ato que venha a prejudicar o direito de sub-rogação da Seguradora nem fazer acordo ou transação com terceiros responsáveis pelo sinistro, salvo prévia e expressa autorização da Seguradora.

CLÁUSULA 32ª - RESCISÃO E CANCELAMENTO DO SEGURO

32.1. O seguro poderá ser cancelado a qualquer momento, mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, desde que tal intenção seja comunicada por escrito. A comunicação deverá ser feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de vencimento da próxima parcela do seguro, a fim de evitar que tal parcela seja cobrada/debitada. Caso a(o) cobrança/débito tenha sido efetuada(o), a Seguradora providenciará a devolução do valor, se devido, devendo ser observado o cumprimento do disposto nos subitens abaixo.

32.2. Na hipótese de cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto do item 17.2.2 da Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO

32.2.1. Para os prazos não previstos na tabela, deverá ser utilizado o percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

32.2.2. Na hipótese de cancelamento a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido entre o início de vigência e a data de cancelamento.

32.3. Este seguro ficará automaticamente cancelado, sem qualquer restituição de prêmio e emolumentos, quando:

a) Decorrer o prazo para pagamento do prêmio de qualquer uma das parcelas na data indicada na Apólice/Certificado de Seguro ou no documento de cobrança sem que o mesmo tenha sido efetuado e observado o disposto na Cláusula 17 – PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO;

b) Houver fraude ou tentativa de fraude.

32.4. Se o Segurado, seu representante legal ou seu corretor de seguros, omitir ou prestar declarações inexatas sobre circunstâncias por ele conhecidas que poderiam influir na avaliação do risco ou na não aceitação da Proposta de Seguro, serão aplicadas as seguintes regras:

a) A Seguradora poderá rescindir o contrato a partir da data do protocolo de entrega da comunicação da rescisão ao Segurado. A Seguradora adquirirá o direito ao prêmio correspondente à característica do risco constatado, proporcional ao período em dias entre a data do início de vigência e da rescisão do seguro, exceto no caso de dolo ou culpa do Segurado, quando não haverá devolução do prêmio;

b) Se o sinistro ocorrer antes que a Seguradora tome conhecimento dessas circunstâncias, a indenização será reduzida proporcionalmente à diferença entre o prêmio recebido e o prêmio que deveria ter sido cobrado se a Seguradora tivesse conhecimento da verdadeira característica do risco. Se for constatado dolo ou culpa do Segurado, a Seguradora ficará liberada do pagamento da indenização.

CLÁUSULA 33ª - PERÍCIA OU INSPEÇÃO DO RISCO

33.1. A Seguradora terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do aviso de evento, para enviar seus peritos ao local, que darão início à apuração dos prejuízos, a avaliação das causas e consequências do evento, e a mensuração da extensão dos danos.

33.2. O Segurado ou seu representante legal deverá acompanhar os trabalhos de levantamento dos prejuízos e assinar os laudos, em conjunto com os peritos.

34.2.1. A ausência do Segurado ou de seu representante legal durante a averiguação ou a recusa de assinatura nos Laudos, será deverá ser informada pelo perito à Seguradora e registrada no próprio Laudo, para análise e providências.

33.3. Caso o Segurado ou seu representante legal discorde das conclusões da perícia, deverão assinar os laudos e inserir a ressalva no próprio documento das razões para a discordância. Neste caso, a Seguradora enviará outro técnico para dirimir as contradições. Persistindo o desacordo, o Segurado deverá eleger um perito de empresa técnica especializada que juntamente com o da Seguradora, tentarão chegar a um consenso. Se ainda assim não houver entendimento, as partes escolherão um terceiro perito e estes trabalharão em conjunto e por maioria de votos, resolverão as questões contraditórias, descrevendo-as em ata assinada pelas partes.

33.4. Se o laudo não for assinado em até 48 (quarenta e oito) horas da comunicação da sua conclusão ao Segurado ou seu representante legal, e não houver qualquer manifestação em contrário

Apólice
PENHOR RURAL

em relação a conclusão pericial junto à Seguradora, ficará entendido que o seu conteúdo foi integralmente aceito pelo Segurado.
33.5. Para vistorias realizadas digitalmente com a utilização de tablets ou smartphones, o Segurado deverá ao término da vistoria manifestar eletronicamente seu parecer concordando ou discordando do laudo, justificando sua resposta.
34.6. A Seguradora será responsável pelo pagamento dos honorários dos peritos que nomear. O Segurado será responsável pelo pagamento dos honorários do perito que indicar. Os honorários do perito desempatador, se necessário, serão divididos igualitariamente entre as partes, Seguradora e Segurado, após ajuste prévio, por escrito.
33.7. A sociedade seguradora reserva-se o direito de, a qualquer tempo, efetuar inspeções, vistorias e verificações que julgar necessárias.
33.8. O segurado deverá fornecer os esclarecimentos e provas que lhes forem pedidos, devendo, ainda, facilitar o desempenho das tarefas dos inspetores da sociedade Seguradora.
CLÁUSULA 34ª - FORO
34.1. Fica estabelecido o foro de domicílio do Segurado ou do Beneficiário, conforme o caso;
34.2. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diferente do domicílio do Segurado.

CLÁUSULA 35ª - SEGUROS ESPECÍFICOS
35.1 Considera-se seguro específico àquele que melhor individualiza ou situa o bem segurado e este responderá em primeiro lugar (até esgotar o limite máximo de indenização da cobertura sinistrada) e, caso este limite não seja suficiente, o seguro menos específico responderá complementarmente.
35.2 Para este seguro temos a seguinte situação:
a)A prioridade de indenização sempre será para a “estrutura do imóvel”, cujo valor devido deverá ser pago ao seu proprietário ou a pessoa autorizada. O restante do Limite Máximo de Indenização será utilizado para indenizar as perdas referentes ao “conteúdo”, levando-se sempre em consideração para priorização à existência de cláusulas beneficiárias citadas na contratação do seguro.

CLÁUSULA 36ª - PRESCRIÇÃO
Decorridos os prazos estabelecidos pelo Código Civil, opera-se a prescrição.

CLÁUSULA 37ª - COBERTURAS DO SEGURO
37.1 O seguro tem por objeto garantir as perdas e danos materiais, diretamente causados aos bens especificados na apólice, decorrentes das coberturas de Benfeitorias e de Máquinas e Equipamentos
Agrícolas, desde que expressamente indicadas na Apólice/Certificado de Seguro e respeitadas todas as condições estabelecidas nestas Condições Gerais.
37.2 Este seguro é contratado a Risco Relativo para a Cobertura de Incêndio, Queda de Raio (dentro do terreno segurado), Explosão, salvo expressa estipulação em contrário na apólice, tomando-se por base a declaração de Valor em Risco constante da Proposta de Seguro. As demais coberturas serão contratadas a Risco Absoluto.
37.3 No caso de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, este seguro é contratado a 1º Risco Relativo para a Cobertura de Acidente de Causa Externa, Roubo ou Furto Mediante Arrombamento, Incêndio / Raio / Explosão, salvo expressa estipulação em contrário, tomando-se por base a declaração do Valor do Equipamento constante da Proposta de Seguro. As demais coberturas serão contratadas a 1º Risco Absoluto.
37.4 As coberturas contratadas, bem como os equipamentos segurados, somente serão válidas quando estiverem expressamente indicadas na Apólice/Certificado de Seguro e respeitadas todas as condições estabelecidas nas Condições Contratuais do seguro.
37.5 O Segurado poderá optar pela contratação das coberturas a seguir, sendo de contratação obrigatória, as coberturas de “Incêndio, Queda de Raio (dentro do Terreno Segurado) e Explosão”, para Seguros de Benfeitorias , Acidente de Causa Externa, Roubo ou Furto Mediante Arrombamento, Incêndio / Raio / Explosão Vendaval” e Operações de equipamentos em proximidade com água para o Seguro de Máquinas e Equipamentos Agrícolas .
37.6. Coberturas de Benfeitorias:
a) Básica - Incêndio, Queda de Raio (dentro do Terreno Segurado) e Explosão;
b) Vendaval, Granizo e Fumaça;
c) Danos Elétricos;
d) Roubo e Furto Mediante Arrombamento;
e) Impacto de Veículos e Queda de Aeronaves;
f) Recuperação de Cercas;
g) Despesas com Documentação;
h) Transporte de Produtos Agropecuários.
37.7. Coberturas de Máquinas e Equipamentos Agrícolas:
a) Básica - Acidente de Causa Externa, Roubo ou Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio, Explosão.
b) Danos Elétricos;
c) Furto Simples;

d) Despesas com Busca e Salvamento;
e) Quebra de Vidros;
f) Perda e Pagamento de Aluguel;
g) Responsabilidade Civil Maquinário Agrícola;
h) Feiras e Exposições;
i) Circulação em Vias Públicas;
j) Equipamentos Operando em Proximidade com a Água;
k) Placas Solares.

CLÁUSULA 38ª - CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO E ALTERAÇÃO DO SEGURO
38.1. A contratação, renovação ou alteração do seguro se formalizará com a aceitação pela Seguradora da proposta assinada pelo proponente, seu representante legal e/ou corretor de seguros, ressalvada a hipótese de contratação direta.
38.2. Na proposta deverão ser prestadas todas as informações que permitirão à Seguradora avaliar o risco. Caberá à Seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o protocolo que identifique a data e hora do recebimento da proposta.
38.3. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
38.4. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Proposta de Contratação, Adesão, Renovação ou Alteração (Endosso) que implique em modificação do risco, para se manifestar a respeito de sua aceitação ou recusa.
38.4.1. Durante este período, a Seguradora poderá solicitar documentos e/ou informações complementares para análise do risco. Neste caso, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso e voltará a correr a partir do primeiro dia útil do dia seguinte da entrega de toda a informação e/ou documentação solicitada.
38.4.2. Caso o proponente seja pessoa física, a solicitação de documentos e informações complementares poderá ser solicitada uma única vez. No caso de pessoa jurídica, a Seguradora poderá solicitar documentos e informações complementares mais de uma vez, desde que fundamente o pedido para avaliação da proposta e/ou definição do custo do seguro.
38.5. Para seguros que dependam da contratação, alteração ou renovação de resseguro facultativo, os prazos previstos no item 7.4 serão suspensos, até que o ressegurador se manifeste formalmente.
38.5.1. Neste caso a Seguradora comunicará, por escrito, o proponente, seu representante legal ou corretor de seguros sobre a inexistência da cobertura e não haverá a cobrança do seguro total ou parcial, até que seja contratada a cobertura de resseguro.
38.6. A recusa do risco será comunicada pela Seguradora ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, por escrito, devidamente justificada
38.7. A ausência de manifestação da Seguradora no prazo previsto no item 6.5, observadas as condições de suspensão, caracterizará a aceitação da proposta.
38.8. A aceitação da contratação do seguro, sua adesão ou renovação se formalizará com a emissão da Apólice/Certificado do Seguro, conforme o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da aceitação da proposta, e a alteração contratual com a emissão do Endosso.
38.9. O pagamento do seguro, total ou parcial, não caracteriza a aceitação da proposta.
38.10. Em caso de recusa da proposta dentro do prazo, com a antecipação do custo do seguro (prêmio), será garantida a cobertura a partir da data da recepção da proposta na Seguradora e prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu representante legal ou corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.
38.11. O seguro pago antecipadamente, líquido de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), será restituído no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da formalização da recusa, deduzido da parcela proporcional ao período em que tiver prevalecido a cobertura.
38.11.1. A atualização monetária será aplicada a partir da data da formalização da recusa até o efetivo pagamento.
38.11.2. Após o prazo estabelecido para a devolução do custo do seguro, serão devidos juros moratórios, sobre o valor atualizado, observado o índice e juros especificados na CLÁUSULA 16 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E ALTERAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS COBERTURAS DE BENFEITORIAS

CLÁUSULA 39ª - COBERTURA BÁSICA BENFEITORIAS (obrigatória)
39.1. Incêndio, queda de raio (dentro do terreno do segurado) e explosão.
39.2. Riscos cobertos:
a) Incêndio;
b) Raio: queda direta de raio nos bens e imóveis segurados exclusivamente dentro da propriedade rural segurada e desde que haja vestígios físicos inequívocos da ocorrência de tal fato; e
c) Explosão.
39.3. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Implosão de quaisquer estruturas de construção civil, prédios, armazéns, edifícios e similares, inclusive quando motivada por riscos à segurança;
b) Chama residual, entendendo-se como tal o fogo decorrente de um curto-circuito que seja auto extinto;
c) Perdas e danos materiais causados a equipamentos e maquinaria elétrica, aparelhos elétricos ou eletrônicos, seus componentes

Apólice
PENHOR RURAL

e acessórios, instalações eletroeletrônicas e linhas condutoras de eletricidade em consequência de variação anormal de tensão, curtos circuitos causados por variação de energia da rede, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas e eletricidade estática, combustão própria ou causas inerentes a seu funcionamento, inclusive em consequência de queda de raio fora do local do risco;
d) Indução magnética consequente de queda de raio fora do terreno onde está localizado o imóvel segurado;
e) Extravasamento ou derrame de material em estado de fusão, salvo se tal fato gerar incêndio ou explosão. Nestes casos estarão amparados somente os danos diretamente causados pelo incêndio ou pela explosão;
f) Incêndio ocorrido durante processos de secagem, cozimento, aquecimento e similares, sempre que os danos ficarem restritos ao material que estava sendo processado e/ou ao interior do equipamento;
g) Ruptura de tubulações e/ou equipamentos, inclusive por congelamento de fluido contido nos mesmos, quebra ou estouro de válvulas de segurança e/ou de alívio de pressão;
h) Simples carbonização sem a ocorrência de incêndio e aquecimento e/ou fermentação espontânea;
i) Danos ao sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

CLÁUSULA 40ª - COBERTURA ADICIONAL DE VENDAVAL, GRANIZO E FUMAÇA
40.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Benfeitorias.
40.2. Riscos Cobertos:
a) Vendaval: A velocidade do vento deverá ser comprovada por laudo meteorológico ou, na impossibilidade deste, por divulgação generalizada da ocorrência por meio dos veículos de comunicação (jornal, rádio ou televisão);
b) Granizo: danos físicos ocasionados pela ação mecânica da queda do granizo;
c) Fumaça: danos provenientes de incêndio de causa acidental, quando este ocorrer dentro da propriedade rural segurada, ou de qualquer causa, quando ocorrer fora da propriedade rural segurada;
d) Danos materiais causados aos bens segurados por água de chuva que penetrar por aberturas provocadas pelo vendaval ou granizo, desde que antes inexistentes;
e) Ciclone, furacão, tornado e demais eventos climáticos caracterizados por ventos fortes com velocidade superior a 54 (cinquenta e quatro) km/h.
40.3. Na impossibilidade de obtenção de dados que comprovem a ocorrência ou intensidade dos eventos climáticos cobertos na cláusula 40.2.e, serão utilizados métodos periciais indiretos na sua estimativa.
40.4. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) A cerca, muros e portões exclusivamente em consequência de ventos fortes;
b) Marquises que não sejam de concreto, terraços que não façam parte integrante da estrutura principal, hangares, telheiros, toldos, quiosques e similares, bem como, qualquer estrutura que não apresente fechamento lateral total. Serão excluídos também todo e qualquer conteúdo acondicionado nas respectivas estruturas.
c) Por queima proposital de embalagens dentro da propriedade rural segurada, de defensivos e fertilizantes agrícolas ou qualquer outro produto que produza fumaça tóxica, no caso de fumaça;
d) Os insumos, matérias-primas e produtos colhidos situados ao ar livre;
e) Por goteiras, umidade, transbordamento e/ou entupimento de calhas;
f) Por roubo ou furto verificado durante ou depois da ocorrência de um dos riscos cobertos;
g) Por desgaste, uso e má conservação.

CLÁUSULA 41ª - COBERTURA ADICIONAL DANOS ELÉTRICOS
41.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Benfeitorias.
41.2 Riscos Cobertos
a) variação anormal de tensão,
b) curto-circuito causado por variação de energia da rede,
c) arco voltaico,
d) calor gerado acidentalmente por eletricidade,
e) descargas elétricas,
f) eletricidade estática e
g) indução elétrica ou eletromagnética.
41.3. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Danos aos dispositivos de proteção elétrica (fusíveis, disjuntores, relés de proteção, para-raios de linha, chaves seccionadoras);
b) resistências de aquecimento;
c) lâmpadas (inclusive de LED), tubos catódicos, transformadores (ou reatores) de luminárias ou quaisquer outros componentes e/ou equipamentos que, por sua natureza, necessitem de trocas periódicas;
d) Danos a equipamentos de irrigação;
e) Danos às mercadorias, insumos e matérias primas, inclusive àquelas acondicionadas em ambientes climatizados;

f) Danos a quaisquer peças e componentes não elétricos;
g) Danos a substâncias como combustíveis, lubrificantes e fluidos refrigerantes;
h) Defeitos preexistentes à contratação desta cobertura que já eram de conhecimento do Segurado, independente do conhecimento ou não da Seguradora;
i) Desgaste normal, deterioração gradativa, vício oculto, instalação inadequada de aparelhos elétricos, eletrônicos, de informática, de telefonia e eletrodomésticos, bem como manutenção precária das instalações elétricas;
j) Desligamento intencional de dispositivos de segurança ou de controles automáticos;
k) Danos decorrentes de falhas mecânicas;
l) Danos causados à transformadores e geradores.

CLÁUSULA 42ª - COBERTURA ADICIONAL ROUBO OU FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO
42.1. A cobertura de roubo ou furto de bens mediante arrombamento poderá ser contratada na seguinte modalidade: Verba Única. Nesta modalidade, o Segurado deverá definir um valor único para a cobertura de equipamentos eletrônicos e demais bens. Em hipótese alguma será permitida a inclusão de joias, objetos artísticos e históricos nesta modalidade de contratação.
42.2. Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice, mediante o pagamento de prêmio adicional pelo Segurado, a Seguradora indenizará, até o Limite Máximo de Indenização contratado para a mesma, os prejuízos causados por ROUBO OU FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO, conforme descrito em “DEFINIÇÕES”, dos bens que se encontrem no interior do local segurado definido em apólice, bem como os danos causados a portas, janelas e outras partes do imóvel decorrentes das ações praticadas no roubo ou furto
42.3. Também estarão cobertos os danos materiais causados pela simples tentativa de roubo ou furto mediante arrombamento, desde que devidamente comprovada.
42.4. A SEGURADORA SOMENTE CONSIDERARÁ FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO QUANDO HOUVER VESTÍGIOS MATERIAIS INEQUÍVOCOS DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS PERMITINDO O ACESSO AO LOCAL DO RISCO.
42.5. NÃO ESTARÃO COBERTOS POR ESTE SEGURO, FURTO SIMPLES E QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE FURTO QUALIFICADO, QUAIS SEJAM: COM ABUSO DE CONFIANÇA, OU MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA E COM EMPREGO DE CHAVE FALSA.
42.6. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Os bens deixados ou situados ao ar livre, em edificações que não sejam completamente fechadas por paredes;
b) Os remédios, perfumes, cosméticos e similares;
c) Os bens importados cuja origem e/ou aquisição não possam ser comprovadas;
d) A bens que não façam parte integrante do negócio do Segurado e equipamentos eletrônicos e demais bens que não tenham comprovação de preexistência;
e) As bicicletas, exceto quando guardadas no interior da residência;
f) Por pichações ou grafites na parte externa do imóvel, incluindo portas, janelas, paredes, pisos, muros;
g) Por estelionato;
h) Joias, objetos artísticos e históricos;
i) Por negligência do Segurado ou das pessoas que com ele residam ou dele dependam economicamente;
j) Por roubo ou furto praticado por empregados do Segurado, fixos ou temporários, bem como sócios e familiares;
k) Por simples extravio ou desaparecimento inexplicável dos bens segurados;
l) A dinheiro (em moeda nacional ou estrangeira), cheques, títulos, cartões de crédito e outros papéis que tenham ou representem valores;
m) Animais de qualquer espécie, inclusive quando se tratar de Mercadorias.
n) Por roubo ou furto total ou parcial de animais ou suas partes, ou seja, o descarne ocorrido dentro da propriedade segurada.
CLÁUSULA 43ª - COBERTURA ADICIONAL IMPACTO DE VEÍCULOS E QUEDA DE AERONÁVES
43.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Benfeitorias.
43.2. Riscos Cobertos:
a)
Garante os danos materiais causados a propriedade segurada, diretamente pelo impacto involuntário de veículos terrestres, inclusive aqueles que não disponham de tração própria.
b)
Garante as perdas e danos materiais causados a propriedade segurada, diretamente causados por queda de aeronave, incluindo objetos que a integrem ou por ela transportados, ou quaisquer outros engenhos aéreos ou espaciais, bem como por incêndio ou explosão consequente desses mesmos riscos, cujo somatório das indenizações não poderá ultrapassar o LMI contratado.

43.3. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9- EXCLUSÕES GERAIS:
a) Danos causados por veículos quando conduzidos por empregados do segurado;
b) Impacto de veículos pertencentes ao próprio segurado, seus sócios, ascendentes, descendentes, empregados ou pessoas que

Apólice
PENHOR RURAL

dele dependa economicamente, bem como por veículos dirigidos por essas pessoas.
c) Os veículos terrestres e/ou aéreos, o que tiver causado o sinistro, e os eventualmente atingidos;
d) Impacto de veículos pertencentes ao próprio segurado, seus sócios, ascendentes, descendentes, empregados ou pessoas que dele dependa economicamente, bem como por veículos dirigidos por essas pessoas;
e) Quaisquer danos materiais e/ou corporais causados a terceiros;

CLÁUSULA 44ª - COBERTURA ADICIONAL RECUPERAÇÃO DE CERCAS
44.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Benfeitorias.
44.2. Riscos Cobertos:
a) danos materiais causados as cercas, muros, portões ou outro elemento de delimitação física da propriedade rural segurada, em consequência de Incêndio, inclusive quando decorrente de Queimadas em Zonas Rurais, Queda de raio (dentro do terreno) e explosão;
CLÁUSULA 45ª - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO
45.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Benfeitorias.
45.2. Riscos Cobertos:
a) Acidentes de causa externa: são aqueles decorrentes de origem súbita e inesperada, em que a sua ocorrência independa de ações do usuário.
b) Despesas de recomposição: o valor do registro ou documento virgem, acrescido de mão-de-obra necessária, inclusive despesas extraordinárias, comprovadas para obtenção, transcrição dos registros ou gravados, que constavam nos documentos danificados ou destruídos.
45.3. Esta cobertura é aplicável aos registros e documentos que estiverem na propriedade segurada especificada na apólice, bem como os registros e documentos em posse do escritório de contabilidade contratado pelo segurado.
45.4. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Confisco, nacionalização ou requisição por ordem de qualquer autoridade federal, estadual ou municipal, ou outras autoridades, que possuam os poderes “de facto” (de fato) ou “de jure” (de direito) para assim proceder;
b) Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;
c) Erro de confecção, apagamento por revelação incorreta, velamento, desgaste, deterioração gradativa, vício próprio, roeduras ou estragos por animais daninhos ou pragas, chuva, umidade ou mofo;
d) Despesas de programação, apagamento de trilhas ou registros gravados em fitas magnéticas, quando tal apagamento for devido à ação de campos magnéticos de qualquer origem;
e) Atos desonestos, fraudulentos ou criminosos praticados pelo segurado, por seus sócios ou empregados ou por pessoas de sua confiança, quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;
f) Negligência do segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de providências imediatas para minorar as consequências de qualquer sinistro seja durante ou após sua ocorrência;
g) Papel moeda, moeda cunhada, ações, bônus, cheques, selos, estampilhas e quaisquer ordens escritas de pagamento;
h) “Softwares”;
i) Perdas e danos causados a programas, registros, documentos eletrônicos, inclusive em meios magnéticos, bem como as despesas para a recomposição dos mesmos.

CLÁUSULA 46ª - COBERTURA ADICIONAL TRANSPORTE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
46.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Benfeitorias.
46.2. Riscos Cobertos:
a) Colisão, capotagem e tombamento;
b) Incêndio, explosão, raio, inundação, transbordamento de cursos d’água, represas, lagos ou lagoas, desmoronamento ou queda de terras, pedras;
c) Extravio de carga (saque), exclusivamente decorrente de acidente com o veículo;
d) Água doce ou de chuva, contaminação, contato com outras mercadorias, derrame, queda, vazamento e outros danos semelhantes quando verificados em decorrência dos riscos previstos nas alíneas e “a” e “c” inclusive.
46.3. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) permanência dos bens cobertos nos armazéns de propriedade, administração, controle ou influência do Segurado, do embarcador, do consignatário, do destinatário, do despachante ou de seus agentes, representantes ou prepostos, bem como em qualquer armazém portuário;
b) contrabando, comércio e embarques ilícitos ou proibidos atos ou fatos de Segurado, do destinatário ou seus empregados, prepostos, agentes, representantes ou seus sucessores;
c) mal acondicionamento, insuficiência ou impropriedade de embalagem;
d) medidas sanitárias, desinfecções e fumigações, demora, flutuações de preço e perda de mercado;

Apólice
PENHOR RURAL

e) vício próprio ou da natureza do objeto segurado; influência da temperatura; mofo; fungos; diminuição natural de peso, exsudação; roeduras ou outros estragos causados por animais; vermes, insetos ou parasitas;
f) incêndio em armazéns do Segurado, consignatário, operações de carga e descarga, deterioração por descongelamento.

COBERTURAS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS E PLACAS SOLARES
CLÁUSULA 47ª - COBERTURA BÁSICA MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (obrigatória)
47.1. Acidente de Causa Externa, Roubo e Furto Mediante Arrombamento, Incêndio, Raio e Explosão.
47.2. Riscos cobertos:
a) Acidentes de causa externa, entendendo-se como tais colisões, abalroamento, capotagem ou tombamento;
b) Operações de equipamentos em proximidade com água: garantirá os acidentes de causa externa, previstos na alínea “a” desta Cobertura, quando o equipamento Segurado operar em proximidade de água (rios, lagos, lagoas, represas, açudes e mar), permanecendo, entretanto, a exclusão de equipamentos em operação sobre água, conforme previsto na CLÁUSULA 10 - RISCOS EXCLUÍDOS.
c) Roubo e furto mediante arrombamento do local de guarda da maquinaria agrícola, devendo o mesmo estar no interior dos imóveis, e estes deverão oferecer fechamento total através de paredes, impedindo livre acesso aos bens segurados;
d) Roubo total, quando nas propriedades agrícolas e/ou locais de guarda ou de trabalho, assim como a movimentação entre tais locais e sua trasladação fora de tais locais por autopropulsão ou qualquer meio de transporte adequado, desde que ocorridos em território brasileiro;
e) Incêndio;
f) Raio: queda de raio (exclusivamente dentro do terreno onde está localizado o equipamento segurado) e desde que haja vestígios físicos inequívocos da sua ocorrência;
g) Explosão.
47.3. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Não estará coberto para equipamentos estacionários: os equipamentos ao ar livre, exceto transformadores, ou aqueles instalados em veículos, aeronaves ou embarcações;
b) Não estará coberto para equipamentos móveis: equipamentos permanentemente fixados ou acoplados a veículos, aeronaves e embarcações;
c) Máquinas e Equipamentos destinados à demonstração, exposições, feiras e testes;
d) Danos causados aos equipamentos segurados e a terceiros por objetos, mercadorias ou entulhos por ele transportados ou nele afixados;
e) Danos ocasionados por congelamento de água do motor;
f) Desgastes, depreciação pelo uso, falhas do material, defeitos mecânicos ou da instalação elétrica do maquinário agrícola segurado e falta de manutenção periódica;
g) Prejuízos financeiros pela paralisação do equipamento, mesmo quando causados por risco coberto;
h) Despesas com o conserto de danos (avarias) existentes no equipamento antes da contratação do seguro ou do acidente;
i) Despesas com salvamento do equipamento segurado, desde que contratada a cobertura específica de “Busca e Salvamento”;
j) Queda, deslizamento vazamento ou outros danos causados pelo equipamento segurado, objetos, mercadorias, ou entulhos por ele transportados ou nele afixados;
k) Travamento do motor, por falta de óleo, entrada de água ou falta de manutenção;
l) Roubo ou furto parcial, desaparecimento de peças, ferramentas, acessórios ou sobressalentes, salvo quando integrante de sistemas de irrigação e ordenhadeiras;
m) Furto mediante arrombamento da maquinaria que se encontre em local sem fechamento total através de paredes ou outras barreiras físicas;
n) Furto simples, entendendo-se como tal aquele cometido sem emprego de violência e que não tenha deixado vestígio, desde que contratada cobertura específica de “Furto Simples”;
o) Furto com abuso de confiança ou mediante fraude ou destreza ou com emprego de chave falsa;
p) Acidentes ocasionados pela inobservância às disposições que regulamentam o transporte de carga por rodovias, como a falta de sinalização exigida por lei;
q) Condução ou manobra de equipamento segurado por profissional que não seja habilitado e certificado para tal fim, entendendo-se como tal a participação em treinamentos específicos para cada tipo de máquina/implemento;
r) Danos exclusivamente aos vidros da cabine dos equipamentos, desde que contratada cobertura de “Quebra de Vidros”;
s) Acidentes causados por transporte de pessoas em máquinas e implementos não adequados para tal fim, assim como os ocasionados pelo transporte excessivo de pessoas, ultrapassando os padrões de segurança para tais pessoas ou veículo;
t) Danos ocorridos durante o transporte da maquinaria por qualquer tipo de veículo transportador que não seja regulamentado pelos órgãos competentes (DETRANS, CINATRANS, DERSAS, entre outros), que não esteja de acordo com as determinações da ABNT NBR 15883 e que esteja sendo dirigido, conduzido ou manobrado por pessoa que não possua habilitação legal e apropriada para conduzi-lo e/ou quando esta estiver suspensa e/ou cassada ou quando o exame médico estiver vencido e não puder ser renovado;
u) Danos amparados pela garantia do fabricante ou administrador da maquinaria;

Apólice
PENHOR RURAL

v) Experimentos, ensaios ou provas a que for submetida à maquinaria;
w) Danos à maquinaria que não seja de propriedade ou posse do Segurado, que não esteja especificada na Proposta e não tenha comprovação de preexistência;
x) Danos ocasionados exclusivamente a pneus e câmaras de ar, mesmo quando acoplados ao conjunto motriz;
y) Por negligência do Segurado ou de seus Beneficiários;
z) Por roubo ou furto praticado por funcionário do Segurado, fixos ou temporários;
aa) Quaisquer danos ao(s) equipamentos(s) Segurado (s), quando este(s) trafegar(em) em via pública, salvo se o condutor estiver habilitado nas carteiras B, C, D ou E, conforme definido na legislação do Código Nacional de Trânsito;
bb) Acidentes causados por descumprimento das normas de segurança de trabalho previstas na legislação trabalhista, em especial as Portarias e 3.214/78 do Ministério do Trabalho, assim como suas Normas Regulamentadoras (NRs);
cc) Danos decorrentes do descumprimento de regras estabelecidas pelo fabricante para utilização e instalação do maquinário segurado;
dd) Chama residual, entendendo-se como tal o fogo decorrente de um curto-circuito que seja auto extinto;
ee) Curto-circuito;
ff) Simples carbonização sem a ocorrência de incêndio, aquecimento e/ou fermentação espontânea;
gg) Danos ocasionados por atolamento do equipamento segurado.

CLÁUSULA 48ª - COBERTURA ADICIONAL DANOS ELÉTRICOS
48.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares.
48.2. Riscos Cobertos:
a) curto-circuito e/ou sobrecarga;
b) fusão ou outros distúrbios elétricos causados aos dínamos, alternadores, motores, chaves e demais acessórios elétricos.
48.3. Riscos não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Danos causados a rolamentos, engrenagens, buchas, eixos ou outros componentes de aparelho e/ou equipamento não suscetível a danos elétricos, bem como mão-de-obra aplicada na reparação dos referidos componentes, mesmo em consequência de evento coberto;
b) Danos a dispositivos de proteção elétrica (fusíveis, disjuntores, relés de proteção, para-raios de linha, chaves seccionadoras), resistências de aquecimento, lâmpadas, tubos catódicos, tubos de raio-x, transformadores (ou reatores) de luminárias, ou quaisquer outros componentes que, por sua natureza, necessitem de trocas periódicas;
c) Danos a quaisquer peças e componentes não elétricos;
d) Defeitos preexistentes à contratação desta cobertura que já eram de conhecimento do Segurado, independentemente do conhecimento ou não da Seguradora;
e) Desgaste normal, deterioração gradativa, vício oculto, erosão, corrosão, oxidação, incrustação, fadiga, instalação inadequada de aparelhos elétricos, eletrônicos, de informática, de telefonia e eletrodomésticos, bem como manutenção precária das instalações elétricas;
f) Desligamento intencional de dispositivos de segurança ou de controles automáticos;
g) Danos decorrentes de falhas mecânicas.

CLÁUSULA 49ª - COBERTURA ADICIONAL FURTO SIMPLES
49.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares, desde que que não haja vestígios materiais evidentes de arrombamento, destruição ou rompimento de obstáculos no local de risco, guarda ou operação.
49.2. Não há exigência de que o equipamento segurado esteja guardado e/ou fechado em locais com cadeados, cercas ou muros, DESDE QUE ESTEJA NO LOCAL DE RISCO, LOCAL DE GUARDA OU OPERAÇÃO ESTIPULADOS NA APÓLICE E EXCLUSIVAMENTE EM PROCEDIMENTOS AGRÍCOLAS.
49.3. Riscos Cobertos:
a) danos materiais causados aos equipamentos segurados em consequência de furto simples.
49.4. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Apropriação indébita, entendendo-se como tal a transferência do bem pelo proprietário a outrem de forma lícita, livre e consciente, passando o agente a ter a posse legítima da coisa alheia móvel, porém vindo o mesmo a se comportar como dono da coisa;
b) Simples extravio;
c) Por roubo ou furto praticado por funcionário do Segurado, fixos ou temporários;
d) Roubo ou furto parcial, desaparecimento de peças, ferramentas, acessórios ou sobressalentes, salvo quando integrante de sistemas de irrigação e ordenhadeiras;
e) Furto qualificado;
f) abandonar os bens cobertos à própria sorte, em lugares que facilitem à ocorrência de furto ou em locais que não sejam de guarda e/ou operação, ou que o uso não seja exclusivamente em procedimento agrícolas;
g) Por roubo ou furto praticado por funcionário do Segurado, fixos ou temporários;

Apólice
PENHOR RURAL

CLÁUSULA 50ª - COBERTURA ADICIONAL DESPESAS COM BUSCA E SALVAMENTO
50.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares.
50.2. Todos os prejuízos decorrentes de um mesmo evento serão considerados como “um único sinistro”, qualquer que seja o número de reclamantes.
50.3. Ocorrendo um sinistro cujo valor das despesas com salvamento apuradas seja superior ao Limite Máximo de Indenização da cobertura contratada, o Segurado não poderá requerer excesso do Limite de Indenização de uma cobertura para compensação da outra.
50.4. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) despesas com desmontagem e remontagem que se fizerem necessárias para efetuar reparos,
b) despesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e as despesas de salvamento e/ou demais gastos com o sinistro indenizável por este contrato,
c) despesas efetuadas pelo Segurado com o objetivo de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa, desde que comprovadas sua necessidade e proporcionalidade em relação ao sinistro ocorrido.
d) despesas efetuadas para a localização e recuperação do bem segurado, bem como as despesas com transporte do equipamento localizado, desde que autorizadas pela Seguradora.

CLÁUSULA 51ª - COBERTURA ADICIONAL QUEBRA DE VIDRO
51.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares.
51.2. Riscos Cobertos:
a) quebra acidental e involuntária dos vidros de proteção da cabine do equipamento Segurado.
51.3. Nos casos de troca do vidro, a reposição será feita pelo mesmo tipo e modelo do vidro do equipamento.
51.4. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Espelhos, faróis, lanternas e quaisquer outros vidros que não sejam os de proteção à cabine;
b) Serviços efetuados sem o prévio e expresso consentimento da Seguradora, por escrito;
c) Vidros não originais de fábrica;
d) Danos existentes nos vidros antes da contratação do seguro;
e) Arranhões, raspaduras, fendas, riscos, manchas ou qualquer outro tipo de deterioração a que se submetam os vidros;
f) Danos específicos de manutenção e desgaste;
g) Canaletas;
h) Danos decorrentes de atos de vandalismo, tumultos e motins;
i) Películas protetoras;
j) Peça com infiltração, ação química ou outro dano que não seja a quebra;
k) Delaminação.

CLÁUSULA 52ª - COBERTURA ADICIONAL PERDA E PAGAMENTO DE ALUGUEL
52.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares.
52.2. Riscos Cobertos:
a) Perda de aluguel: Se o Segurado for o proprietário do equipamento segurado, esta cobertura garantirá o aluguel que o equipamento deixar de render por não poder ser alugado, em virtude de ter sido danificado em decorrência de eventos devidamente amparados pelo Seguro, até o valor máximo estipulado na Apólice/Certificado de Seguro;
b) Pagamento de aluguel: Se o Segurado for proprietário do equipamento segurado, esta cobertura garantirá o pagamento de aluguel de equipamento similar, caso o Segurado fique impossibilitado de prosseguir com atividades agrícolas ou florestais em decorrência de eventos devidamente amparados pelo Seguro, até o valor máximo estipulado na Apólice/Certificado de Seguro.
c) Pagamento de Aluguel a Terceiros: Se o Segurado for o locatário do equipamento segurado, esta cobertura garantirá o pagamento dos aluguéis que ele terá que pagar a terceiros, se for compelido a alugar outro equipamento com as mesmas características, em virtude de ter sido danificado em decorrência dos eventos descritos para esta cobertura até o valor máximo estipulado na Apólice/ Certificado de Seguro;
52.3. O Segurado do equipamento sinistrado poderá optar pela continuidade do pagamento do aluguel ao proprietário do equipamento para efeito de permanência de contrato. Nesse caso, a Seguradora garantirá o mesmo valor do aluguel do equipamento anterior à data do sinistro e não garantirá o pagamento de valor de aluguel a terceiros.
52.4. O período máximo de indenização será de 6 (seis) meses a contar da data do sinistro, limitado ao tempo necessário para que o equipamento seja reposto ou recuperado, sendo que o valor pago mensalmente, somando-se os aluguéis aos gastos com depósito temporário, caso indenizáveis, será de no máximo 1/6 (um sexto) do Limite Máximo de Indenização desta cobertura.
52.5. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Elevação dos gastos por troca de equipamento que não possuam exatamente as mesmas características do equipamento

sinistrado;
b) Utilização dos equipamentos em atividades que fogem de suas características normais de uso.

CLÁUSULA 53ª - COBERTURA ADICIONAL RESPONSABILIDADE CIVIL MÁQUINÁRIO AGRÍCOLA
53.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares.
53.2. Riscos Cobertos:
a) Sempre que constar expressamente a inclusão desta cobertura na Apólice/Certificado de Seguro, mediante pagamento de prêmio adicional pelo Segurado, a Seguradora garantirá, até o Limite Máximo de Indenização contratado para a mesma, o reembolso das indenizações pelas quais o Segurado vier a ser responsabilizado civilmente por sentença judicial definitiva ou por acordo com expressa anuência da Seguradora, por escrito, por danos materiais ou corporais causados a terceiros, pelo equipamento segurado, de maneira involuntária, por culpa que lhe possa ser imputada, ou por acidentes envolvendo os equipamentos segurados.
b) Esta cobertura se refere apenas ao equipamento segurado discriminado na Apólice/Certificado de Seguro, não estando cobertos os eventos cujo fato gerador não tenha sido o equipamento segurado;
c) Atos ilícitos culposos praticados por funcionários do Segurado, ou ainda, por pessoas a eles assemelhadas, nos trabalhos diretamente relacionados com a atividade segurada;
d) Atos ilícitos culposos praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro, se o segurado for pessoa física;
e) Atos ilícitos culposos praticados pelos sócios controladores da empresa segurada, seus dirigentes e administradores legais, Beneficiários e respectivos representantes legais, se o segurado for pessoa jurídica;
f) Circulação da maquinaria e, consequentemente, da carga transportada por ela;
g) Transporte de maquinaria como carga, quando realizado por meio de transporte adequado;
h) Despesas emergenciais comprovadamente efetuadas pelo Segurado na tentativa de evitar e/ou minorar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato;
i) Danos causados, pelo equipamento segurado, a veículos terrestres licenciados para uso em via pública; e
j) Esta cobertura pode ser contratada por quaisquer pessoas físicas e/ou jurídicas.
53.3. Riscos não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Danos causados ao Segurado, seus sócios, diretores, administradores e aos beneficiários do seguro; b) Danos causados pela ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração e vibração, bem como por poluição, contaminação e vazamento;
b) Danos causados por asbestos, talco asbestiforme, diethilstibestrol, dioxina, uréia, formaldeído, vacina para gripe suína, fumo ou derivados;
c) Danos causados por veículos terrestres, embarcações em geral, aeronaves, trailers, carretas e reboques, seus acessórios e conteúdo, bem como quaisquer danos relacionados com a circulação desses veículos, sejam eles motorizados ou não, sob a responsabilidade do Segurado, mesmo quando estacionados dentro do terreno da empresa do Segurado;
d) Danos consequentes da inadimplência de obrigações por força exclusiva de contratos e/ou convenções;
e) Danos morais;
f) Erro profissional. Entende-se por atividades profissionais aquelas prestadas por pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominado “profissionais liberais”, por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, contadores, dentistas, diretores não empregados e administradores de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários, profissionais da área de processamento de dados e similares, etc.;
g) Extravio, roubo ou furto;
h) Fenômenos da natureza;
i) Apropriação indébita, roubo ou furto praticado pelas pessoas pelas quais o Segurado deve responder civilmente;
j) Multas impostas ao Segurado, bem como as despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais;
k) Não contratação de seguros obrigatórios por lei;
l) Pagamento de sanções e multas, bem como a consequência do seu não pagamento;
m) Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;
n) Poluição súbita e imprevista;
o) Responsabilidades assumidas pelo Segurado por contratos ou convenções que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;
p) Danos causados a áreas de piso construído em alvenaria ou madeira, pontes, mata-burros e paredes em consequência de excesso de carga e/ou altura;
q) Maquinaria operada ou conduzida por pessoa não treinada para tal fim;
r) Dolo ou culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro, se o segurado for pessoa física;
s) Dolo ou culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos praticados pelos sócios controladores da empresa segurada, seus dirigentes e administradores legais, Beneficiários e respectivos representantes legais, se o segurado for pessoa jurídica;
t) Danos causados pela falta de manutenção preventiva e/ou corretiva normal que vise à utilização adequada da maquinaria;
u) Quaisquer danos causados pelos equipamentos a terceiros quando o mesmo estiver trafegando em via pública, salvo se o

condutor estiver habilitado nas carteiras B, C, D ou E, conforme definido na legislação do Código Nacional de Trânsito.
v) Dolo ou culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos praticados pelos sócios controladores da empresa segurada, seus dirigentes e administradores legais, Beneficiários e respectivos representantes legais, se o segurado for pessoa jurídica;
w) Danos causados pela falta de manutenção preventiva e/ou corretiva normal que vise à utilização adequada da maquinaria;
x) Quaisquer danos causados pelos equipamentos a terceiros quando o mesmo estiver trafegando em via pública, salvo se o condutor estiver habilitado nas carteiras B, C, D ou E, conforme definido na legislação do Código Nacional de Trânsito.
53.4 Apuração dos Prejuízos:
53.4.1 Para apuração dos prejuízos indenizáveis, além dos documentos básicos descritos na CLÁUSULA 24ª - PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIO EM CASO DE SINISTRO das Condições Gerais do Seguro Multirrisco Rural, a Seguradora, poderá solicitar os seguintes documentos:
a) Declaração do Segurado expressando sua responsabilidade no sinistro e descrevendo o ocorrido;
b) Carta dos terceiros envolvidos reclamando o sinistro;
c) Documentos pessoais do Terceiro envolvido (RG, CPF e comprovante de residência);
d) Laudo médico com descrição da lesão e tratamento realizado, em caso de danos corporais;
e) Comprovante de gastos médicos e hospitalares, em caso de danos corporais;
f) Laudo de exame cadavérico do Instituto Médico Legal (IML), quando existir;
g) Registro de Ocorrência Policial

CLÁUSULA 54ª - COBERTURA ADICIONAL FEIRAS E EXPOSIÇÕES
54.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares.
54.2. Riscos Cobertos:
a) Garante os danos materiais causados aos bens segurados destinados à mostra, feiras e exposições, enquanto permanecerem em exposição;
b) desmoronamento total ou parcial das áreas construídas ou dos estandes;
c) enchentes, inundações e alagamentos;
d) impacto de veículos, máquinas ou qualquer outro equipamento utilizado na área da exposição;
e) incêndio, raio ou explosão, desde que ocorrido dentro da área da exposição;
f) queda de aeronaves, drones, vants ou objetos que formem parte integrante dos mesmos, ou seja, por elas conduzidas;
g) roubo ou furto mediante arrombamento com vestígios inequívocos de arrombamento e a sua tentativa;
h) terremotos ou tremores de terra;
i) tumultos, greve e lockout praticados por terceiros;
j) vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo;
k) transporte do local de origem para o local da exposição e em sentido inverso, exclusivamente em território nacional, com utilização de linhas regulares de navegação marítima ou aérea, ferroviária e rodoviária exclusivamente para os riscos de fortuna do mar, roubo, furto mediante arrombamento e acidentes de viação resultantes de caso fortuito ou de força maior.
54.3. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) de mora de qualquer espécie ou perda de mercado;
b) transporte dos bens segurado para local diverso do especificado na Apólice/Certificado do Seguro.
54.4. Entende-se como “Fortuna do Mar” os acidentes e acontecimentos fortuitos ocorridos no mar, tais como afundamentos, encalhe, etc., devidos à violência do mar e do vento.
54.5. Entende-se por “acidente de viação” um acidente rodoviário ou acidente de trânsito, é um evento inesperado que ocorre em uma via envolvendo veículos ou entre veículos e pedestres (ou animais), ou ainda, entre veículos e qualquer obstáculo presente nas proximidades desta via.
54.6. PERÍODO DE COBERTURA, LOCAL DO SEGURO E BENS COBERTOS:
55.6.1. O Segurado deverá informar, por escrito e 15 (quinze) dias antes da realização do evento, dados sobre o período, local e bens a serem cobertos em qualquer feira ou exposição que se realize durante a vigência da Apólice/Certificado do Seguro, ficando a cargo da Seguradora a aceitação do pedido de cobertura.

CLÁUSULA 55ª - COBERTURA ADICIONAL CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS POR AUTOPROPULSÃO
55.1. É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares.
55.2. Riscos Cobertos:
a) Garante os danos causados aos Equipamentos Móveis segurados, em consequência dos eventos especificados na Cobertura Básica, quando a transladação dos equipamentos entre frentes de trabalhos, em unidades do segurado ou de terceiros, utilizando-se de percursos que sejam compreendidos pelas vias públicas de ligação dos logradouros correspondentes, sem interrupção de trajeto para quaisquer outras finalidades e em uma distância máxima de 30 quilômetros, considerando origem e destino.

CLÁUSULA 56ª - COBERTURA ADICIONAL EQUIPAMENTO OPERANDO EM PROXIMIDADE COM A ÁGUA

Apólice
PENHOR RURAL

56.1 É facultada à contratação das Coberturas Adicionais e deverá ser contratada em conjunto com a Cobertura Básica para Máquinas, Equipamentos, Implementos agrícolas, Equipamentos portáteis e Placas solares.
56.2. Riscos Cobertos:
a) danos de origem acidental e involuntária por água, em consequência da operação do equipamento segurado em terra firme próximo a praias, margens de rios, represas, canais, lagos e lagoas.
56.3. Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Quaisquer danos ao equipamento segurado durante o período de guarda, custódia, montagem, desmontagem e inatividade do mesmo;
b) Danos causados aos bens segurados em operações sobre, submersos ou dentro da água;
c) Danos causados durante ou em decorrência da operação de carga e descarga do equipamento segurado de balsas, barcos ou qualquer outro tipo de plataforma ou embarcação flutuante;
d) Quaisquer danos causados a equipamentos que não forem projetados e/ou fabricados para operarem dentro da água.

CLÁUSULA 57ª - COBERTURA ADICIONAL PARA PLACAS SOLARES
57.1. Para fins dessa cobertura serão considerados sistema de painel solar (fotovoltaico e aquecedor solar), cabos, boiler, estrutura de suporte, inversores, controladores de carga e baterias, desde que instalados na propriedade segurada e os custos para instalação realizados por empresa especializada.
57.2. Riscos Cobertos:
a) Básica: Incêndio, Queda de Raio e Explosão;
b) Impacto de Veículos Terrestre e Queda de Aeronave;
c) Danos Elétricos;
d) Quebra de vidros;
e) Vendaval e Granizo;
f) Desmoronamento;
g) Tremor de Terra e Terremoto;
h) Roubo e Furto mediante Arrombamento;
i) Danos mecânicos decorrente de eventos amparados pela cobertura de danos elétricos.
57.3 Riscos e bens não cobertos, além das exclusões da CLÁUSULA 9 - EXCLUSÕES GERAIS:
a) Equipamentos que não estejam devidamente instalados;
b) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura;
c) Danos ou prejuízos causados à terceiros.

CLÁUSULA 58ª - COBERTURA ADICIONAL DE RISCO BÁSICO DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CLÁUSULA 1ª. Riscos Cobertos
1.1. Fica entendido e acordado que esta Seguradora responderá, na ocorrência de sinistro indenizável, até o Limite Máximo de Indenização, contratado pelo Segurado para a presente cobertura, pelas perdas ou danos materiais causados aos bens e/ou mercadorias de propriedade do Segurado, durante o transporte rodoviário, em consequência de acidente com o veículo transportador e desde que relacionados diretamente com a colisão, tombamento, capotamento, abalroamento, incêndio e explosão deste mesmo veículo.
1.2. A cobertura definida no item 1.1 acima encontra-se restrita aos percursos relacionados a transporte rodoviário realizado dentro da propriedade rural segurada e no máximo até 1.000 (hum mil) Km, a partir da propriedade e desde que transportado em veículos de propriedade do Segurado.

CLÁUSULA 2ª. Riscos Excluídos e Bens Não Cobertos
2.1. Sem prejuízo das normas expressas nas Condições Gerais, em especial ao disposto CLÁUSULA 8ª – Bens Não Cobertos Pelo Seguro e CLÁUSULA 9ª – Exclusões Gerais, são também considerados riscos excluídos os seguintes danos:
a) Contrabando, comércio e/ou embarque ilícitos ou proibidos, mau acondicionamento, insuficiência ou impropriedade da embalagem;
b) Medidas sanitárias ou desinfecções, fumigações, invernada, quarentena, demora, contratos e convenções de outra natureza, flutuações de preço e perda de mercado;
c) Vício próprio ou da natureza dos objetos transportados, influência da temperatura, mofo, diminuição natural de peso, exsudação; roeduras ou outros estragos causados por animais, vermes, insetos ou parasitas;
d) Furto, roubo total ou parcial, desaparecimento inexplicável, furto simples, extravio, quebra, derrame, vazamento, arranhadura, amolgamento, amassamento, má arrumação e/ou mau acondicionamento, água doce ou de chuva, oxidação ou ferrugem, mancha de rótulo, paralisação de máquinas frigoríficas, e contaminação ou contato com outras mercadorias;
e) Acidentes decorrentes das operações de carga e descarga, com ou sem içamento;
f) Condução ou manobra do veículo transportador ou equipamento segurado por pessoa que esteja sob ação de álcool, de drogas (lícitas ou não) ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro, bem como se o condutor

do veículo e/ou equipamento se negar a realizar o teste de embriaguez requerido por Autoridade Competente e desde que haja nexo de causalidade, entre o estado de embriaguez ou de efeito de drogas ou entorpecentes do condutor do veículo e o evento que provocou os danos;
g) Danos ocasionados ao veículo transportador.

CLÁUSULA 3ª. Início e Fim dos Riscos
3.1. Para fins desta cobertura, o início do risco se iniciará a partir do momento em que os bens ou mercadorias são colocadas no interior do veículo transportador, no local de início da viagem, e, terminam com a retirada da mercadoria do interior do veículo transportador, no local de destino da viagem ou quando atingir o perímetro definido no subitem 1.1 do item 1. Riscos Cobertos desta cobertura adicional.

CLÁUSULA 4ª. CONDIÇÕES DA COBERTURA
4. As condições para a concessão desta cobertura são:
I – A inclusão desta cobertura na apólice será efetuada a partir da expressa solicitação do Segurado e da correspondente aceitação por parte da Seguradora. A Seguradora deverá se pronunciar, sobre sua aceitação ou não, dentro dos seguintes prazos:
a) 15 (quinze) dias após o recebimento da comunicação, quando se tratar de seguro novo;
b) 03 (três) dias úteis após o recebimento da comunicação, quando a apólice já estiver em vigor, situação em que a inclusão da cobertura será feita mediante endosso.
II - A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, dentro dos prazos previstos no inciso I, acima, caracterizará a aceitação tácita do risco proposto.

CLÁUSULA 5ª. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO
5. Na ocorrência de sinistros decorrentes dos eventos previstos por esta cobertura, o Segurado participará dos respectivos prejuízos de acordo com a quantia especificada na apólice.

CLÁUSULA 6ª. RATIFICAÇÃO
6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais para o SEGURO BENFEITORIAS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Especiais.

CLÁUSULA 59ª - CONDIÇÃO ESPECIAL: GARANTIA DE PRODUTOS COLHIDOS
CLÁUSULA 1ª - OBJETO DO SEGURO
2.1 É objeto do seguro garantir ao Segurado o pagamento de indenização pelos prejuízos causados aos bens segurados, diretamente consequentes de um ou mais riscos cobertos, até os limites, termos e condições estabelecidos na presente Apólice.

CLÁUSULA 2ª – BENEFICIÁRIO
2.1 É Beneficiário desta apólice de seguro o Agente Financeiro, doravante denominado Agente, na qualidade de credor ou agente dos Segurados até o valor do seu crédito rural concedido ao Segurado.
2.2 Se houver saldo entre o valor da indenização e o da dívida entre o Segurado e o Agente, o beneficiário desta diferença será o Segurado.

CLÁUSULA 3ª- SEGURADOS
3.1 São Segurados desta apólice de seguros os mutuários das operações de Crédito Rural lastreadas por garantia real.

CLÁUSULA 4ª - BENS SEGURADOS
4.1 São obrigatoriamente segurados os bens dados em garantia de operações de crédito rural, a saber:
a) produtos agropecuários colhidos.
4.1.1 Entende-se como “produtos colhidos” aqueles que estejam fora do campo de cultivo, em local adequado, dispostos de acordo com as recomendações técnicas cabíveis, possibilitando devidamente a quantificação.

CLÁUSULA 5ª- BENS NÃO COMPREENDIDOS NO SEGURO
5.1 Este seguro não cobre:
a) animais vivos ou beneficiados;
b) terras;
c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos e armazenados;

CLÁUSULA 6ª- BENS NÃO SEGURADOS
6.1 Embora seguráveis, não serão segurados os bens que:
a) já estejam cobertos por seguro preexistente à contratação da operação de crédito rural, e que satisfaça integralmente ao interesse segurável do Agente, entendido que a renovação será feita, obrigatoriamente, nesta Apólice;

Apólice
PENHOR RURAL

b) sendo produtos agropecuários, estejam depositados sob a responsabilidade de terceiros que, mantendo apólice de seguro específico, cobrem prêmio do mutuário depositante e satisfaçam integralmente ao interesse segurável do Agente.
6.1.1 Havendo insuficiência dos seguros a que aludem as alíneas deste item, o Agente Financeiro solicitará à Seguradora a complementação que julgar necessária para inclusão nesta Apólice.

CLÁUSULA 7 ª- RISCOS COBERTOS
7.1 Quando diretamente consequentes dos eventos abaixo, estão cobertos pelo presente seguro às perdas ou danos causados aos bens segurados identificados e caracterizados no respectivo instrumento de crédito rural e seus aditivos:
a) Combustão espontânea;
b) Acidente, com o veículo transportador incluindo roubo e furto qualificado; e
c) Roubo ou Furto Mediante Arrombamento.
7.2 O presente seguro não indenizará os prejuízos decorrentes de saques do produto, caso haja acidente com o veículo transportador.

CLÁUSULA 8 ª- RISCOS EXCLUÍDOS
8.1 Além dos Riscos Excluídos das Condições Gerais, este seguro não responderá por danos, diretamente ou indiretamente, ocasionados por quaisquer riscos não previstos expressamente na Cláusula de Riscos Cobertos e, ainda, por prejuízos que decorrerem direta ou indiretamente de:
a) má qualidade dos bens segurados declarados ou não pelo Segurado,
b) mal acondicionamento dos bens segurados;
c) atos de autoridade pública, salvo se para evitar propagação de danos causados por riscos cobertos;
d) riscos catastróficos, assim entendidos terremotos, maremotos, ciclones, erupções vulcânicas, e, em geral, qualquer cataclismo da natureza;
e) ato terrorista, cabendo à sociedade seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;
f) atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, motim, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, toda e qualquer consequência destas ocorrências, bem como atos praticados por pessoa que represente ou esteja ligada a qualquer organização cujas atividades visem à derrubada do Governo pela força, por meios de atos de terrorismo, guerra revolucionária, subversão e guerrilhas;
g) lucros cessantes ou danos emergentes, mesmo que consequentes da paralisação ou inutilização, parcial ou total, dos bens segurados;
h) radiações ionizantes ou quaisquer outras emanações havidas na produção, transporte, utilização ou neutralização de materiais físseis e seus resíduos e quaisquer eventos decorrentes do emprego de energia nuclear, com fins pacíficos ou bélicos;
i) ação predatória de animais;
j) umidade, água, mofo, perda ou aquisição de substância, salvo se em consequência de risco coberto;
k) Quebra de Qualidade, entendida como alterações nas características físicas e químicas do produto ocasionando alterações em seu tipo de classificação e em seu preço, decorrentes de situações ambientais, estruturais e técnicas existentes nos armazéns;
l) Quebra Técnica, entendida como redução da quantidade do produto, decorrente do processo de ventilação necessário à sua conservação, executado através do reposicionamento do produto, quando ensacado, ou da mistura mecânica dos grãos, no caso de produtos a granel;
m) Furto sem vestígios, entendido como desaparecimento do produto, mesmo que este esteja estocado em armazém legal, salvo se contratada cobertura específica;
n) atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro;
o) na contratação por pessoa jurídica, a exclusão prevista na alínea m) e n) acima se aplicam também aos sócios controladores da empresa segurada, aos seus dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos respectivos representantes legais.
p) apropriação indébita, caso o produto esteja armazenado com terceiros.

CLÁUSULA 9ª - LIMITE MÀXIMO DE GARANTIA
9.1 O Limite Máximo de Garantia deste seguro será igual ao valor pelo qual os bens seguráveis forem vinculados pelo Agente à operação de empréstimo de crédito rural, na data de contratação da apólice, e representa o valor máximo a ser pago pela Seguradora, em função da ocorrência de um ou mais sinistros durante a vigência do seguro;

CLÁUSULA 10ª – FORMA DE CONTRATAÇÃO
10.1 Este seguro é contratado a Primeiro Risco Absoluto, sem aplicação de rateio.

CLÁUSULA 11ª – APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
11.1 Para determinação dos valores em risco e dos prejuízos, a Seguradora adotará os

Apólice
PENHOR RURAL

seguintes critérios, observado o Limite Máximo de Indenização contratado
por cobertura:
a) A apuração dos prejuízos levará em consideração a quantidade de mercadorias atingidas pelo evento, que obrigatoriamente deverá ser comprovada através de documento de controle de entrada e saída;
b) O valor unitário da saca deverá ser o informado na data da contratação da apólice.

CLÁUSULA 12ª - PAGAMENTO DO PRÊMIO
12.1 Prêmio será creditado pelo Agente à Seguradora, por débito às respectivas contas de empréstimos dos mutuários ou de suas contas-correntes ou quando houver impedimento legal para o financiamento deste custo.
12.2 O pagamento do prêmio será efetuado por meio de documento emitido pela sociedade seguradora.
12.3 O pagamento de prêmio será feito através de rede bancária, boleto, cartão de crédito ou outra forma admitida por lei.
12.4 A data limite para pagamento do prêmio não poderá ultrapassar o 30º (trigésimo) dia da emissão da apólice, endosso, fatura ou conta mensal.
12.5 Quando a data limite para o pagamento do prêmio cair em dia que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
12.6 Fica ainda, entendido e ajustado que, se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio sem que este se ache efetuado, o direito da indenização não ficará prejudicado.

CLÁUSULA 13ª - FRANQUIA E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) EM CASO DE SINISTRO
13.1. FRANQUIA
13.1.1. A aplicação de franquia, que será descontada do valor da indenização, será definida na Apólice/Certificado do Seguro ou em cobertura específica.
13.2. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO EM CASO DE SINISTRO (POS)
13.2.1. Em cada evento ocorrido nas coberturas contratadas, o Segurado terá uma Participação Obrigatória de acordo com o valor estabelecido na Apólice/Certificado de Seguro ou em cobertura específica.

CLÁUSULA 14ª - PERDA DE DIREITOS
14.1 Se o Segurado, seu representante legal ou seu corretor de seguros, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta de Seguro ou no valor do prêmio, perderá o direito à indenização, além de ficar obrigado ao prêmio vencido;
14.1.1 Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora poderá:
14.1.1.1 Na hipótese de não ocorrência do sinistro:
a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou
b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível.
14.1.1.2 Na hipótese de ocorrência do sinistro sem indenização integral:
a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio originalmente pactuado, acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou
b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.
14.1.1.3 Na hipótese de ocorrência do sinistro com indenização integral:
a) Cancelar o seguro, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.
14.2 O Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato;
14.3 O Segurado é obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização, se for provado que silenciou de má-fé;
14.3.1 Recebido o aviso de agravação do risco, sem culpa do Segurado, a Seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias a contar daquele aviso, poderá rescindir o contrato, dando ciência de sua decisão, por escrito, ao Segurado;
14.3.2 A rescisão só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, e a diferença do prêmio será restituída pela Seguradora, calculada proporcionalmente ao período a decorrer;
14.3.3 Na hipótese de agravação do risco, sem culpa do Segurado, a Seguradora poderá propor a continuidade do contrato e cobrar a diferença do prêmio.
14.4 O Segurado obriga-se, sob pena de perder seu direito a qualquer indenização, dar imediato aviso à Seguradora, da ocorrência de todo e qualquer sinistro tão logo tome conhecimento, bem como, tomar todas as providências cabíveis no sentido de proteger e minorar os prejuízos.
14.5 O Segurado perderá todo e qualquer direito, com relação a este seguro:
a) caso haja fraude ou tentativa de fraude, simulando um sinistro ou agravando as consequências de um sinistro para obter indenização;
b) caso haja reclamação dolosa caracterizada por vontade deliberada e consciente do Segurado em utilizar artifícios e providências fraudulentas para legitimar uma reclamação de prejuízos e receber uma indenização da Seguradora, parcial ou totalmente indevida.

CLÁUSULA 15ª - DOCUMENTOS, FORMALIZAÇÃO E CERTIFICADO DO SEGURO

Apólice
PENHOR RURAL

15.1 Além da Apólice, das Condições Gerais e destas Condições Especiais, são ainda documentos deste seguro:
a) a cópia, em poder do Segurado, do instrumento de crédito rural e de seus aditivos;
b) Certificado de Seguro emitido pela Seguradora à vista dos elementos da operação de crédito rural, informados pelo Agente;
c) endosso de alteração dos Certificados de Seguro, quando for o caso.
15.2 A Seguradora averbará o seguro mediante a emissão de Certificado de Seguro individual, discriminando a espécie dos bens segurados, o Limite Máximo da Garantia, as datas de vigência e os prêmios.

CLÁUSULA 16ª - RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todos os termos das Condições Gerais que não tenham sido modificados pelas Condições Especiais desta cobertura.

DEFINIÇÕES:
Ficam a seguir definidos os termos técnicos utilizados nesta Apólice:
ABANDONO A PRÓPRIA SORTE: é o ato de abandonar os bens cobertos à própria sorte, especialmente no período da noite ou quando não estiverem em uso, em lugares ermos e/ou que facilitem à ocorrência de furto, tais como a ausência de portões fechados com cadeados, cercas ou muros.
ACEITAÇÃO DO RISCO: é o ato de aprovação, pela Seguradora, da proposta a ela submetida para a contratação do Seguro.
ACIDENTE/ACIDENTAL: acontecimento externo, imprevisto e involuntário do qual resultem danos às pessoas ou aos bens segurados.
ACIDENTE DE CAUSA EXTERNA: aquele em que o agente causador não faz parte do bem danificado e constitui elemento estranho ou imprevisível a natureza do objeto segurado
AGRAVAMENTO DO RISCO: são circunstâncias que aumentam a probabilidade de concretização do risco assumido pela Seguradora, ou a intensidade do dano caso o risco venha a se concretizar, dependendo ou não da vontade do Segurado, sendo que esse agravamento acarreta aumento do prêmio ou alteração das condições previstas na Apólice de Seguro, ou ainda o seu cancelamento, nos termos da legislação vigente.
ALAGAMENTO: excesso de água decorrente de evento climático provocando danos ao bem segurado.
ÂMBITO GEOGRÁFICO: é o termo que determina o território de abrangência de uma determinada cobertura ou a extensão na qual a Apólice de Seguro ou a cobertura é válida.
APÓLICE: é o documento que contém as cláusulas do contrato de seguro pelo qual o Segurado repassa à Seguradora a responsabilidade pelos riscos que são expressamente indicados pelas partes. A Apólice compõe-se das Condições Gerais, e, quando for o caso, das Condições Especiais e Particulares, além dos respectivos anexos.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA: ato criminoso que se caracteriza pela apropriação indevida em proveito próprio ou de terceiro do bem que tem a posse ou detenção.
ARBITRAGEM: é forma de resolução de conflito fora do âmbito do Poder Judiciário, na qual as partes, de comum acordo, escolhem uma ou mais pessoas estranhas ao conflito, denominados árbitros, para resolver a questão, por meio de uma decisão ou sentença arbitral que produz os mesmos efeitos da Sentença Judicial.
ATO ILÍCITO: toda ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência que viole direito alheio ou cause danos a outrem.
AVARIA: termo empregado para designar os danos aos bens segurados.
AVISO DE SINISTRO: é o meio pelo qual o Segurado ou seu representante legal comunica de imediato à Seguradora a ocorrência de eventos que considere previstos nas condições contratuais da Apólice.
BENEFICIÁRIO: é a pessoa física ou jurídica designada para receber as indenizações devidas na hipótese de ocorrência de evento coberto pela Apólice.
BENFEITORIA: instalações ou edificações destinadas à execução de atividades rurais como silos, galpões para armazenamento, currais, estradas internas e de acesso, porteiras, cercas, estábulos entre outros.
BENS SEGURADOS: são os bens diretamente relacionados às atividades agrícolas, oferecidos em garantia de operação de crédito rural, identificados e caracterizados no instrumento de crédito e na Apólice e/ou Certificado do Seguro.
CARÊNCIA: período durante o qual a seguradora está isenta de qualquer responsabilidade em relação ao contrato.
CANCELAMENTO: dissolução antecipada do contrato de seguro.
CERTIFICADO DE SEGURO: é o documento, emitido pela Seguradora, que formaliza a aceitação do proponente entre os segurados de um contrato de seguro formalizado por Apólice Coletiva. Uma vez emitido, o Certificado de Seguro passa a ser parte integrante da Apólice Coletiva à qual está relacionado.
COBERTURA: garantia contra os danos provenientes de riscos amparados pelo contrato de seguro.
COBERTURA ADICIONAL: aquela que a seguradora admite, mediante inclusão na apólice e pagamento de prêmio complementar.
COBERTURA BÁSICA: cobertura principal sem a qual não é possível emitir uma apólice.
COLISÃO: encontro ou choque violento de dois ou mais corpos, ou com obstáculo, provocando danos ao objeto segurado.
COMBUSTÃO ESPONTÂNEA: aquecimento espontâneo e gradativo e sem chamas que ocorre com produtos, principalmente de origem vegetal, onde dependendo das condições de: armazenamento e/ou empilhamento e/ou umidade própria e/ou temperatura e/ou umidade do ambiente, são suscetíveis de entrarem em processo natural e espontâneo de fermentação, que, por sua vez, gera

Apólice
PENHOR RURAL

calor.
CONDIÇÕES CONTRATUAIS: conjunto de disposições que regem a contratação, incluindo as Condições Gerais, Especiais e Particulares, se aplicável, a(s) proposta(s), a Apólice e o Certificado do Seguro.
CONDIÇÕES ESPECIAIS: são as cláusulas da Apólice que especificam as diferenças de cobertura e alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
CONDIÇÕES GERAIS: são as cláusulas, comuns a todas as modalidades ou coberturas de uma Apólice de Seguro, que estabelecem as obrigações e direitos das partes contratantes.
CONDIÇÕES PARTICULARES: conjunto de cláusulas que alteram as Condições Gerais e/ou Especiais de um plano de seguro, modificando ou cancelando disposições já existentes, ou, ainda, introduzindo novas disposições e eventualmente ampliando ou restringindo a cobertura.
CONSTRUÇÕES: instalações físicas, seja de madeira ou alvenaria, localizadas na propriedade para o desenvolvimento de atividades rurais como estábulos, estufas, armazéns, galpões, casa de vegetação e sede, casa dos funcionários entre outros.
CORRETOR DE SEGUROS: pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada e autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para angariar e promover contratos de seguros. O corretor de seguros responde civilmente pelos prejuízos que causar por omissão, imperícia ou negligência, no exercício da profissão.
CULPA: ação ou omissão lesiva, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia do agente, cujo resultado não era desejado no momento da ação.
CULPA GRAVE: forma de culpa que mais se aproxima do dolo, motivada pela falta extrema do agente, que não prevê fato previsível aos homens comuns e, embora sem intenção, assume o resultado de produzi-lo.
DANO: é o prejuízo sofrido pelo segurado, indenizável ou não, de acordo com as condições descritas na apólice ou certificado do seguro.
DANO CORPORAL: lesão exclusivamente física causada ao corpo da pessoa. Esta definição não abrange danos morais, estéticos ou psicológicos.
DANO ESTÉTICO: dano físico que, embora não comprometa o funcionamento do organismo, implica redução ou eliminação dos padrões de beleza ou estética de uma pessoa.
DANO MATERIAL: dano causado exclusivamente à propriedade material de pessoas.
DANOS MORAIS: ofensa que fere os princípios e valores morais, tais como à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar, à vida e imagem, sem necessidade de ocorrer prejuízo econômico.
DEPRECIAÇÃO: valor percentual matematicamente calculado que, diminuído do Valor de Novo de um determinado bem, conduzirá ao Valor Atual desse mesmo bem, ou seja, o valor do mesmo na data de eventual sinistro; para cálculo do percentual utilizam-se os critérios de uso, idade e estado de conservação do bem a ser depreciado.
DESPESAS FIXAS: Aquelas que o segurado ordinariamente teria feito para o exercício de suas atividades se não houvesse queda de faturamento e/ou produção no estabelecimento e que continuarão a existir após a ocorrência dos riscos cobertos, e cuja obrigação de pagamento tiver sido gerada durante o período em que verificar a queda de faturamento.
DOLO: toda espécie de artifício, engano ou manejo astucioso e consciente, executado ou promovido por uma pessoa com a intenção de causar prejuízo, proveito próprio ou alheio.
EMOLUMENTOS: são as despesas adicionais ao prêmio de seguro que a Seguradora cobra do Segurado, inclusive encargos financeiros.
ENDOSSO: é o documento expedido pela Seguradora, durante a vigência da Apólice, pelo qual formaliza a aceitação de qualquer alteração de dados ou condições da Apólice ou Certificado de Seguro.
ESTELIONATO: prática criminosa que se caracteriza por obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O agente, mediante estratagemas, astúcia e artifícios leva à vítima a falsa percepção da realidade ou a mantém em erro para obter o almejado.
ESTIPULANTE: pessoa física ou jurídica que contrata Apólice Coletiva e fica investida dos poderes de representação dos Segurados perante as Seguradoras, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.
ESTUFA: ambiente artificial construído para a proteção e/ou para o controle climático que propicia o desenvolvimento de produtos agrícolas, cujas dimensões possibilitem o trabalho de pessoas em seu interior, e que suas características otimizem a transmissão de radiação solar nas condições ideais
EVENTO: qualquer acontecimento em que são produzidos danos, e a partir do qual é invocada a cobertura do seguro. Se decorrer de fato gerador previsto e amparado pelas disposições deste seguro, trata-se de um “sinistro”.
EVENTO COBERTO: é o acontecimento futuro e incerto, de natureza súbita e imprevisível, previsto nas coberturas contratadas e ocorrido na vigência do seguro.
EXPLOSÃO: resultado de uma reação físico-química, na qual a velocidade extremamente alta é acompanhada por brusca elevação de pressão, devido ao fato de a energia liberada pela reação em cadeia a ser feita num intervalo de tempo muito curto para ser dissipada na medida de sua produção.
EXTORSÃO: crime caracterizado pelo ato de constranger (coagir, forçar ou obrigar) alguém mediante violência (física) ou grave ameaça a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida.

Apólice
PENHOR RURAL

FERMENTAÇÃO EXPONTÂNEA: processo originado pelas atividades internas de bactérias ou insetos nos grãos quando os teores de oxigênio e de umidade atingem determinados níveis críticos, que geram focos de calor, passando o processo de biológico para químico, o qual sem o controle adequado irá resultar em combustão.
FRANQUIA: refere-se ao valor ou percentual definido na Apólice ou Certificado do Seguro que representa a parte do prejuízo de responsabilidade do Segurado, que será deduzido da indenização.
FRAUDE: obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, financeira ou material, em prejuízo alheio, mantendo ou até induzindo alguém em erro, mediante ardil, artifício ou qualquer outro meio que possa enganar. Iguala-se assim ao estelionato e ao dolo.
FORÇA MAIOR: acontecimento inevitável e irresistível, ou seja, evento que poderia ser previsto, porém não controlado ou evitado.
FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO: consiste no ato de subtrair o bem com destruição ou rompimento de obstáculo e obrigatoriamente deverá deixar vestígios materiais inequívocos de destruição ou rompimento de obstáculos que tenham permitido o acesso ao interior do imóvel. Não estarão cobertos por este seguro o furto simples e qualquer outra forma de furto qualificado, seja mediante fraude, praticado por abuso de confiança, com escalada, destreza ou emprego de chave falsa, entre outros.
FURTO SIMPLES: ato criminoso caracterizado pela subtração do bem sem vestígio de ocorrência.
GRANIZO: precipitação atmosférica na qual as gotas de água se congelam ao atravessar uma camada de ar frio, caindo sob a forma de pedras de gelo provocando danos ao bem segurado
GREVE: ato de paralisação do trabalho decorrente de uma deliberação coletiva de trabalhadores, a fim de propugnarem por melhoria ou para pleitearem uma pretensão não atendida pelo empregador que provoque a suspensão total ou parcial da atividade do segurado.
IMPERÍCIA: inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimento elementar e básico da profissão.
IMPORTÂNCIA SEGURADA: valor estabelecido pelo segurado como limite máximo de seu direito à indenização, não implicando, todavia, por parte da Seguradora, reconhecimento de prévia determinação dos valores dos bens e/ou interesses seguráveis. No seguro, a expressão “importância segurada” também se denomina como “limite máximo de indenização”.
IMPRUDÊNCIA: definição do ato praticado sem cautela, ou de forma imoderada, precipitada, ou, ainda, desprovido da preocupação de evitar um mal.
IMPLOSÃO: fenômeno físico, violento, que ocorre quando em um ambiente fechado a pressão interna é menor do que a existente do lado externo e provoca a sua destruição.
INCÊNDIO: fogo que lavra com intensidade, ou seja, capaz de alastrar-se, desenvolver-se ou propagar-se de forma descontrolada e/ou inesperada
INDENIZAÇÃO: é o valor, expresso em reais, que a Seguradora deverá pagar ao Segurado ou Beneficiário no caso de ocorrência de Risco Coberto previsto na Apólice de Seguro, respeitado o Limite Máximo de Indenização (LMI) da respectiva cobertura contratada vigente na data de ocorrência do evento, apurada conforme condições contratuais.
INSPEÇÃO DE RISCO: inspeção feita por peritos para verificação das condições do objeto do seguro (Circular Susep 321/06).
INSUMOS AGRÍCOLAS: elementos ou bens que entram no processo de produção de mercadorias, tais como fertilizantes, produtos fitossanitários e veterinários, defensivos agrícolas, sementes, mudas, rações, sacaria e recipientes. Apesar de serem considerados insumos de produção, terras e maquinaria agrícola não serão entendidas como tais para fins da Apólice de Seguro
INUNDAÇÃO: grande quantidade de água acumulada pelo transbordamento de rios, diques, açudes ou similares, decorrente de fenômenos climáticos, provocando danos ao bem segurado.
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE: perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente coberto.
LAUDO DE INSPEÇÃO: é o documento que contém o parecer do Perito sobre a ocorrência, suas causas e Prejuízos Efetivos sofridos pelo objeto do seguro, sem, contudo, definir se esses eventuais Prejuízos Efetivos estão ou não cobertos pelo seguro contratado. Suas informações serão utilizadas pela Seguradora para definir se tais Prejuízos Efetivos estão cobertos e, caso estejam, para calcular o valor da indenização, podendo ser complementadas por outras informações. Esses documentos complementares somente poderão ser emitidos pela própria Seguradora ou por terceiros especialmente contratados para este fim.
LAUDO DE NECROPSIA: exame externo e interno, feito no animal pós-óbito, com o objetivo de identificar a causa da morte e/ou de lesões por meio de uma avaliação completa e sistêmica dos órgãos, tecidos e cavidades
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora em cada apólice, por evento ou série de eventos.
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI): é o valor máximo de responsabilidade que a Seguradora assume, para cada uma das coberturas contratadas, pelo pagamento de indenização em caso de concretização do risco especificamente segurado. Em nenhuma hipótese a Seguradora pagará, para cada uma das coberturas contratadas, indenização maior que o LMI estabelecido nesta Apólice.
LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO: é o pagamento da indenização que é devida ao segurado após a apuração dos prejuízos e a verificação das coberturas contratadas.
LOCAL DO RISCO: instalações e dependências situadas no mesmo terreno, discriminado na apólice (exceto o próprio terreno, fundações e alicerces).
LOCK-OUT (Locaute): paralisação dos serviços ou atividades de uma empresa ou empresas de atividades afins, por determinação

Apólice
PENHOR RURAL

de seus administradores ou do sindicato patronal.
LUCRO BRUTO: É a soma do lucro líquido com as despesas fixas ou, na falta do lucro líquido, é o valor das despesas fixas menos os prejuízos decorrentes das operações do segurado.
LUCROS CESSANTES OU PERDAS FINANCEIRAS: Representam as perdas econômicas em consequência direta dos danos materiais e corporais cobertos por este contrato de seguro.
MAQUINARIA AGRÍCOLA: todo mecanismo ou conjunto de mecanismos cujo sistema e funcionamento estão baseados em dispositivos mecânicos, elétricos ou eletrônicos utilizados para execução dos trabalhos agropecuários. São considerados como maquinaria os seguintes bens: máquinas, implementos e equipamentos agrícolas.
MAREMOTO: agitação sísmica que ocorre no mar e em águas oceânicas.
MERCADORIAS: bens destinados à venda que constituem objeto de comércio sejam in-natura, matérias primas semiprocessadas ou processados, artigos manufaturados entre outros.
MORADIA/RESIDÊNCIA HABITUAL: residência que é habitada regularmente e diariamente pelo segurado e seus familiares
NEGLIGÊNCIA: omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo ou obrigação. Se, decorrente da negligência e de forma involuntária houver violação de direito e for causado danos, o responsável terá cometido ato ilícito culposo.
OBSTÁCULO: meio material que visa impedir o acesso ao objeto, não podendo esse meio ser inerente ou instalado no próprio bem segurado.
OBSTÁCULO EM SOLO: obstáculos físicos existentes em solo, tais como: pedras, tocos, buracos e similares.
OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PROXIMIDADE DE ÁGUA: operação do equipamento segurado em terra firme, porém a menos de 30 (trinta) metros de praias, margens de rios, represas, canais, lagos ou lagoas, permanecendo, entretanto, a exclusão das operações dos equipamentos segurados sobre cais, docas, pontes, comportas, píers, balsas, pontões, embarcações e plataformas (flutuantes ou fixas).
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS): participação obrigatória, de responsabilidade do segurado, decorrente dos sinistros previstos nas coberturas contratadas. Esse montante será calculado conforme o valor e/ou percentual estabelecido na apólice de seguro.
PERIODO INDENITÁRIO: é o tempo previsto para a retomada das atividades do segurado. O início do período indenitário coincide com a data da ocorrência do sinistro e seu término ocorre: quando da reconstrução ou reparo do bem sinistrado ou ainda, se ocorrer primeiro, na data em que terminar o tempo previsto e estabelecido na apólice.
PERÍODO DE COBERTURA: é o prazo de duração da proteção contratada, durante o qual a ocorrência de prejuízos decorrentes de um evento coberto gera para o Segurado um direito a indenização.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: é o prazo de duração do contrato de seguro conforme determinado na Apólice.
PLURIANUAL: contrato de seguro com vigência superior a um ano.
PREJUÍZO ou PREJUÍZO EFETIVO: é a diminuição da produtividade ou qualidade da produção decorrente da concretização de riscos cobertos pelo contrato de Seguro.
PREJUÍZO INDENIZÁVEL: valor expresso em reais e maior que zero que corresponde ao Prejuízo Efetivo, subtraído deste a Parcela Deduzida a Título de Risco Não Coberto. Caso essa diferença seja menor ou igual a zero, não haverá Prejuízo Indenizável.
PRÊMIO: é o valor expressamente mencionado na Apólice ou no Certificado de Seguro e que deve ser pago pelo Segurado à Seguradora para que esta última assuma um ou mais riscos previstos no contrato de seguro.
PRESCRIÇÃO: é a perda do direito de pedir indenização ou outro direito decorrente do contrato de seguro causado pela inércia do Segurado ou do beneficiário por tempo maior que o prazo fixado em lei.
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS: mercadorias, insumos e matérias-primas utilizados nas atividades rurais.
PROPRIEDADE/RESIDÊNCIA DESOCUPADA: Não habitada, podendo o imóvel estar vazio ou mobiliado.
PROPONENTE: é a pessoa física ou jurídica interessada em contratar uma determinada cobertura de seguro. Uma vez aceita a proposta pela Seguradora, o proponente passa a ser denominado Segurado.
PROPOSTA DE SEGURO: é o documento preenchido pelo proponente, seu representante legal ou por corretor de seguro habilitado, propondo as condições de contratação do seguro. A proposta é a base da Apólice de seguro, fazendo parte integrante desta.
PRO RATA [TEMPORIS]: cálculo do prêmio do seguro, proporcional aos dias de vigência do contrato.
PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO: forma de contratação do seguro na qual a seguradora, em caso de sinistro amparado pela cobertura contratada, responde pelos prejuízos apurados, até o Limite Máximo
de Indenização contratado. Além disso, em nenhuma hipótese, aplica-se rateio nas indenizações devidas.
PRIMEIRO RISCO RELATIVO: forma de contratação do seguro na qual o prêmio da cobertura contratada é ajustado em função da relação entre Limite Máximo de Indenização/Valor em Risco Declarado. Além disso, quando da ocorrência de sinistro amparado pela cobertura contratada, a respectiva indenização é ajustada em função da relação entre Valor em Risco Declarado e Valor em Risco Apurado. Não obstante, em quaisquer situações, a responsabilidade máxima da seguradora estará limitada ao Limite Máximo de Indenização contratado.
RAIO: é um fenômeno atmosférico que se verifica quando a nuvem carregada de eletricidade atinge um potencial eletrostático tão elevado que a camada de ar existente entre ela e o solo deixa de ser isolante, o que permite que a descarga elétrica a atravesse.
RATEIO: condição contratual que prevê a possibilidade de o Segurado assumir uma proporção da indenização quando o valor segurado é inferior ao valor efetivo do bem segurado.
REGULAÇÃO DE SINISTRO: é o procedimento por meio do qual a Seguradora verifica com base nas cláusulas do contrato de

Apólice
PENHOR RURAL

seguro, se o pedido de indenização feito pelo Segurador ou beneficiário deve ser acolhido e, em caso afirmativo, qual deve ser o montante a ser pago pela Seguradora a título de indenização.
REINTEGRAÇÃO: é o restabelecimento do Limite Máximo de Indenização (LMI) após o pagamento de uma indenização de sinistro, podendo haver ou não um endosso e o pagamento de um prêmio de reintegração.
RESIDÊNCIA: local onde o Segurado e seus familiares utilizam ocasionalmente, em época de safra, plantio, em finais de semana, feriados ou afins, denominado local do risco.
REPRESENTANTE LEGAL: é a pessoa física nomeada pelo Segurado e identificado na proposta do seguro para representá-lo, acompanhar os peritos nas inspeções e assinar os respectivos laudos referentes às inspeções realizadas na Unidade Segurada. Na impossibilidade de acompanhamento pelo Segurado ou pelo Representante Legal identificado na proposta, o produtor poderá redigir uma carta de próprio punho e assiná-la, habilitando um terceiro para representá-lo.
RISCO: é a possibilidade da ocorrência de um acontecimento externo, acidental ou inesperado, causador de dano material, emergente e/ou corporal, que gere um prejuízo ou necessidade econômica. São características do risco a incerteza e aleatoriedade, assim como o fato de ser, no momento da contratação do seguro, possível, futuro e independente da vontade das partes contratantes.
RISCO COBERTO: é o risco transferido do Segurado para Seguradora por meio do contrato do seguro.
RISCO EXCLUÍDO: é o risco expressamente mencionado na Apólice e cuja cobertura foi expressa ou tacitamente excluída pelas condições contratuais.
ROUBO: subtração de bem mediante grave ameaça ou violência física à pessoa, ou, depois de haver o bem por qualquer meio, reduzir à impossibilidade de resistência.
SALVADO: é o bem tangível que se consegue resgatar de um sinistro e que ainda possui valor econômico. São considerados salvados tanto os bens que tenham ficado em perfeito estado quanto os parcialmente danificados pelo sinistro.
SEGURO: é o contrato pelo qual uma das partes, a Seguradora, se obriga, mediante o recebimento do prêmio, a pagar indenização de eventuais prejuízos ao Segurado ou ao Beneficiário, desde que tais prejuízos tenham sido causados por eventos previstos nas condições contratuais e que tenham sido considerados cobertos. O contrato de seguro é expresso em um instrumento contratual denominado Apólice.
SEGURADO: pessoa física ou jurídica que contrata o seguro para garantir o seu interesse legítimo.
SEGURADORA: empresa legalmente autorizada a comercializar o seguro e que se responsabiliza por determinados riscos, mediante o recebimento do custo do seguro.
SINISTRO: é a efetiva ocorrência de um fato causador de prejuízos, previsto no contrato de seguro e por ele cobertos.
SUBESTIPULANTE: é a pessoa física ou jurídica que, em razão do vínculo direto ou indireto com o Estipulante, contrata o seguro em favor do grupo Segurado a que se vincule e os representa perante a Seguradora.
SUBVENÇÃO ECONÔMICA: é o percentual ou parte do prêmio de seguro rural assumido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, ou por Secretarias de Agricultura estaduais, de acordo com critérios e regras estabelecidas em normativos pertinentes, contratado junto às sociedades seguradoras habilitadas a operar nos respectivos programas de incentivo.
SUB-ROGAÇÃO: é o direito que a lei confere à Seguradora, que pagou a indenização ao Segurado, de assumir seus direitos contra os terceiros responsáveis pelos prejuízos.
SUBTRAÇÃO: apoderação, fraudulenta ou dolosa, de coisa alheia, cometida mediante destruição ou rompimento de obstáculo, desde que deixe vestígios materiais evidentes ou ainda mediante ameaça direta, emprego de violência contra a pessoa responsável pela guarda do bem.
SUSEP: Superintendência de Seguros Privados. Autarquia federal responsável pela regulação e fiscalização do mercado de seguros.
TERCEIROS: se diz qualquer pessoa física ou jurídica estranha ao contrato de seguro. Não serão considerados terceiros, para efeito do seguro, as pessoas que tenham relação de parentesco com o Segurado ou qualquer dependência econômico-financeira, tais como, cônjuge/companheiro, filhos, pais, funcionários, sócios, entre outros.
TERREMOTO: movimento ou abalo de placas tectônicas, que em seu contínuo fluxo migratório colidem ou arrastam-se umas sobre as outras.
VALOR ATUAL: custo da reposição considerando os preços correntes de mercado, no dia e local do sinistro, deduzindo e a depreciação correspondente ao uso, idade e estado de conservação.
VALOR DE NOVO: custo de reposição do bem pelo valor de um novo no mercado, ou seja, sem que se leve em conta a depreciação do mesmo pela idade, uso, estado de conservação ou desgaste, incluindo os impostos, fretes e instalação, quando houver.
VALOR EM RISCO: importância em dinheiro que corresponde ao valor total (Valor Atual) dos bens segurados, existentes no local do seguro.
VALOR EM RISCO APURADO: importância em dinheiro que corresponde ao valor total (Valor Atual) dos bens segurados, existentes no local do seguro, no momento da ocorrência de um eventual sinistro, apurado pela seguradora.
VALOR EM RISCO DECLARADO: importância em dinheiro que corresponde ao valor total (Valor Atual) dos bens segurados, existentes no local do seguro, no momento da contratação e declarado pelo segurado.
VALORES: dinheiro, metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, pérolas, joias, cheques, títulos de créditos de qualquer espécie, selos, apólices, e quaisquer outros instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, que representem dinheiro

Apólice
PENHOR RURAL

VENDAVAL: fenômeno atmosférico com ventos de velocidade igual ou superior a 15 m/s (quinze metros por segundo) ou o equivalente a 54 Km/h (cinquenta e quatro quilômetros por hora).
VÍCIO PROPRIO/INTRÍNSECO: ocorrência interna, própria do bem, inerente ou intrínseca que age no sentido de provocar a destruição ou avaria dos mesmos, sem a concorrência de qualquer causa externa.
VIGÊNCIA: intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro.

Condições Especiais

Condições Particulares